



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan antara:

Rizka Kusuma Wardani, A.Md.Keb, bertempat tinggal di Banyu Urip Wetan I-C/22-A, RT 02 RW 07, Kel. Banyu Urip, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mauliddin, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Taman Pondok Jati, Blok BM-12, Geluran, Taman, Kab. Sidoarjo. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2025, sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

Rusilowati Handojo, bertempat tinggal di Jl Gayungsari 2, No. 09, RT 03 RW 04, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai.....**Tergugat;**

PT. Bank Commonwealth, tempat kedudukan Jl. Manyar Kertoarjo No. 47, Surabaya., Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai.....**Turut Tergugat I;**

PT. Oke Asset Indonesia, tempat kedudukan Jl. Ir. H. Juanda No. 12 Lt. 3, Jakarta Pusat, Kebon Kelapa, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai.....**Turut Tergugat II;**

Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II, tempat kedudukan Jl. Krembangan Barat No.57, Kelurahan Krembangan Sel., Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai.....**Turut Tergugat III;**

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, tempat kedudukan Jl. Terusan Kawi No.10, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai.....**Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal tanggal 12 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Maret 2025 dengan Nomor Register 249/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mitra kerja dan sekaligus teman dekat, dimana Penggugat sebagai pemberi modal yang dibuatkan PERJANJIAN KERJASAMA Penanaman modal dan Pembiayaan keperluan pengadaan material bangunan dan sekaligus untuk pembangunan 2 (dua) rumah untuk tempat tinggal tanggal 03 Januari 2018, dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dijanjikan untuk diberikan keuntungan dari uang dipinjam Tergugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 10 dengan juga akan diberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo. ;
2. Bahwa Tergugat menawarkan keuntungan yang diberikan kepada Penggugat untuk menanamkan modalnya dan keuntungan yang diberikan setiap bulannya pada tanggal 10 adalah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya dari modal yang ditanamkan Penggugat dan Penggugat sangat tertarik karena penanaman modal sudah dilakukan sejak ditandatanganinya PERJANJIAN KERJA tanggal 03 Januari 2018 dan benar tanggal 10 diberikan keuntungan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya
3. Bahwa Tergugat yang mempunyai CV Sumber Berkat juga menjelaskan selain usahanya dalam bidang pengadaan bahan material bangunan untuk pembangunan rumah tinggal, juga memiliki usaha Garmen sebagai usaha yang berpengaruh dan sangat berkembang pesat pada tahun tersebut sekiranya tahun 2018, yang menjadi semakin yakin Penggugat dalam memberikan modal usahanya karena waktu itu juga dicover dengan jaminan tersebut ;
4. Bahwa sekiranya bulan April 2018, Tergugat meminjam kembali Sertipikat Hak Milik Nomor : 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo, yang dijadikan jaminan Penggugat yang katanya akan dijaminkan kepada Turut Tergugat I untuk mendapat fasilitas kredit tambahan, dengan menggantikan dan memberikan Copy Legalisir Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Perusahaan Nomor : 24, Singosari, Malang, berdasarkan Sertipikat

Halaman 2 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor : 392/Desa Tunjungtirto, agar Penggugat tetap mendapat pegangan (jaminan) atas kewajibannya Tergugat ;

5. Bahwa pada saat PERJANJIAN KERJA dibuat dan ditandatangani, Penggugat telah menyerahkan keseluruhan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara bertahap dan PERJANJIAN KERJA tanggal 03 Januari 2018 berlaku sebagai kwitansi yang sah, oleh karenanya sudah sepatutnya PERJANJIAN KERJA tanggal 03 Januari 2018 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Bahwa Penggugat pada saat memberikan modal usaha juga telah diberikan keuntungan oleh Tergugat senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi keuntungan tersebut tidak diberikan tiap bulannya melainkan diberikan 3 (tiga) bulan sekali, dan terbukti Tergugat telah dalam keadaan lalai dan tidak mematuhi PERJANJIAN KERJA tanggal 03 Januari 2018 yang dibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pada akhirnya Penggugat melalui kuasa Penggugat telah memberikan Teguran / Peringatan agar Tergugat segera merealisasikan membayar keuntungan yang tidak dibayarkan sejak bulan Oktober 2018 dan pengembalian modal usaha, pada kenyataannya setelah perjanjian berakhir pada 05 Januari 2019, Tergugat tidak segera mengembalikan uang modal usaha yang telah diberikan oleh Penggugat ;
8. Bahwa sekiranya tahun 2021 Penggugat kembali meminta untuk mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang harus diberikan, akan tetapi dengan alasan adanya Covid 19 dan usaha Tergugat berhenti dan tidak berjalan lagi karena adanya pembatasan aktivitas, usahanya dibidang Garmen juga terkena dampak Covid 19 ;
9. Bahwa dengan adanya kebutuhan Penggugat yang sangat mendesak pada waktu itu, pada tanggal 23 Febuari 2023 Tergugat telah mengembalikan sebagian modal usaha Penggugat sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), itu pun hanya pengembalian sebagian modal dan Penggugat tidak lagi diberikan keuntungan ;
10. Bahwa Tergugat setelah diberikan teguran / peringatan bukannya menyelesaikan kewajibannya dan atau mengembalikan modal Penggugat, akan tetapi pandemi dijadikan alasan tidak memenuhi kewajibannya, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa modal usaha Penggugat senilai Rp. 1.250.000.000

Halaman 3 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga denda setiap keterlambatan memenuhi kewajiban apabila ditotal keseluruhan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;

11. Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) terhadap obyek tanah dan bangunan milik Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 392/Desa Tunjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang yang dijanjikan akan dijual untuk menutup modal usaha Penggugat apabila tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat ternyata sudah dijaminakan Tergugat pada Turut Tergugat I, dan telah di Cessie kan kepada Turut Tergugat II yang hendak akan dilelang. Oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan persamaan terhadap Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor : 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 392/Desa Tunjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang yang merupakan harta Tergugat agar tidak dijual dan atau dialihkan yang akan merugikan Penggugat serta menghukum Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tidak melaksanakan proses balik nama kepada pihak ketiga sebelum perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht*);
12. Bahwa setelah ditelusuri juga Sertipikat Hak Milik Nomor : 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 392/Desa Tunjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang yang mulanya dijadikan jaminan Tergugat kepada Penggugat, ternyata obyek a quo juga telah diajukan pelelangan pertama tanggal 25 Febuari 2025 oleh Turut Tergugat II, oleh karenanya sudah sepatutnya Turut Tergugat II dihukum untuk menghentikan proses pelelangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Febuari 2025 sampai dengan perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht*) ;
13. Bahwa, akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun in-materiel dari Tergugat sebesar Rp. 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan diperhitungkan bunga denda keterlambatan sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya



kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut ;

Materiil ;

1. Lawyer Fee Kuasa Hukum Penggugat, telah dikeluarkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
2. Keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat mulai sejak juni 2018 sampai berakhirnya perjanjian kerja tanggal 05 Januari 2019 tidak juga diberikan Tergugat ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Uang yang dipinjam dan belum dikembalikan sebesar Rp. 1.250.000.000,- + keuntungan Rp. 500.000.000 dengan grand total Rp. 1.750.000.000

Imateriil :

Penggugat yang dijanji janjikan keuntungan lebih besar dari usaha yang dilakukan Tergugat daripada disimpan di Bank menjadi tertarik, akan tetapi saat tiba giliran keuntungan yang dijanjikan ditanyakan tidak juga dibayarkan dan menjadikan Penggugat ketakutan dan wasa was membuat Penggugat mengalami ketegangan dan Stress berat apabila dinilai uang sejak diketahuinya permasalahan yang dihadapi Penggugat adalah ± sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

14. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan
15. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservator beslag) dan sita persamaan terhadap harta Tergugat yaitu :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo dan
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 392/Desa Tunjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang atas nama Rusilowati Handojo
16. Bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
 3. Menyatakan PERJANJIAN KERJA tanggal 03 Januari 2018 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menjadi undang undang bagi Penggugat dan Tergugat ;
 4. Menghukum Turut Tergugat II untuk menghentikan proses pelelangan yang pertama pada tanggal 25 Febuari 2025 sampai dengan perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht*) ;
 5. Menghukum Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tidak melaksanakan proses balik nama kepada pihak ketiga sebelum perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht*) ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiel kepada Penggugat sebesar Rp. 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan diperhitungkan bunga denda keterlambatan sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
 8. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;
 9. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita sebagaimana dimohonkan dalam Posita No. 15 ;
 10. Menghukum Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat atas isi putusan ini ;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas putusan ini;
- Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir menghadap di persidangan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut di atas;
- **Tergugat tidak hadir** dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sesuai dengan relaas panggilan sidang surat tercatat tanggal 07 Maret 2025 untuk sidang tanggal 20 Maret 2025, relaas panggilan sidang surat tercatat tanggal 20 Maret 2025 untuk sidang tanggal 27 Maret 2025, Relaas panggilan sidang srat tercatat tanggal 16 April 2025 untuk sidang tanggal 22 April 2025 dan relaas panggilan sidang surat tercatat tanggal 29 April untuk sidang tanggal 20 Mei 2025;
- Turut Tergugat I hadir dengan memberikan kuasa kepada Dr.Paltiada Saragi,S.H.,M.H.,CL.A.,MIIArb & Rekan Advokat pada kantor Advokat "SSB&R LAW Firm" yang berkantor di Gedung Palma One Lt.6 Suite 679 di Jalan H.R Rasuna Said Kav. X-2 No.4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No.0873/LIT-ARM/SK-DIR/SP/III/2025 tertanggal 26 Maret 2025;
- Turut Tergugat II hadir dengan memberikan kuasa kepada Dr.Paltiada Saragi,S.H.,M.H.,CL.A.,MIIArb & Rekan Advokat pada kantor Advokat "SSB&R LAW Firm" yang berkantor di Gedung Palma One Lt.6 Suite 679 di Jalan H.R Rasuna Said Kav. X-2 No.4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa No.268/DIR/OAI/III/2025 tanggal 17 Maret 2025;
- Turut Tergugat III hadir dengan memberikan kuasa kepada Iga Purwanti,S.H pangkat/golongan Penata Muda (III/a) jabatan Analisis Hukum Pertanahan pada kantor Pertanahan Kota Surabaya II Provinsi Jawa Timur Jalan Krembangan Barat No.57 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKA/20/35.80-600/III/2025 tanggal 19 Maret 2025;
- Turut Tergugat IV hadir dengan memberikan kuasa kepada Moch.Zainul Arifin,A.Ptnh.,M.H, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Seketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Jalan Terusan Kawi No.10 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 241/SK-35.07/III2025 tanggal 12 Maret 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan, dan ketidak-hadiran Tergugat di persidangan tersebut telah ternyata bukan karena suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya **Tergugat**;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Halaman 7 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2025, upaya perdamaian tersebut **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan Gugatan Penggugat, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses jawab-jinawab para pihak sepakat melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara e-litigasi sebagaimana Surat Persetujuan Para Pihak beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses jawab-jinawab para pihak sepakat melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara e-litigasi sebagaimana Surat Persetujuan Para Pihak beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas **Turut Tergugat I** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 25 Juli 2024 secara e-litigasi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Menggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 1-10 pada pokoknya menyatakan "Bahwa Penggugat adalah mitra kerja dan sekaligus teman dekat, dimana Penggugat sebagai pemberi modal yang dibuatkan PERJANJIAN KERJASAMA Penanaman modal dan Pembiayaan keperluan pengadaan material bangunan dan sekaligus untuk pembangunan 2 (dua) rumah untuk tempat tinggal tanggal 03 Januari 2018, dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan dijanjikan untuk diberikan keuntungan dari uang yang dipinjam Tergugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 10 dengan juga akan diberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo. Tergugat menawarkan keuntungan yang diberikan setiap bulannya pada tanggal 10 adalah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), PERJANJIAN KERJA dilakukan tanggal 03 Januari 2018 dan benar tanggal 10 diberikan keuntungan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya. Sekiranya bulan April 2018, Tergugat meminjam kembali Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo, yang dijadikan jaminan Penggugat yang katanya akan dijaminkan kepada Turut Tergugat I untuk mendapat fasilitas kredit tambahan, dengan menggantikan dan memberikan Copy Legalisir Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Perusahaan Nomor: 24, Singosari, Malang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirta, agar Penggugat tetap mendapat pegangan jaminan. Saat PERJANJIAN KERJA dibuat dan ditandatangani, Penggugat telah menyerahkan keseluruhan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) secara bertahap dan PERJANJIAN KERJA tanggal 03 Januari 2018 berlaku sebagai kwitansi yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penggugat pada saat memberikan modal usaha juga telah diberikan keuntungan oleh Tergugat senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi keuntungan tersebut tidak diberikan tiap bulannya melainkan diberikan 3 (tiga) bulan sekali, dan terbukti Tergugat telah dalam keadaan lalai dan tidak mematuhi PERJANJIAN KERJA. Pada akhirnya Penggugat melalui kuasa Penggugat telah memberikan Teguran/Peringatan agar Tergugat segera merealisasikan membayar keuntungan yang tidak dibayarkan sejak bulan Oktober 2018 dan pengembalian modal usaha, pada kenyataannya setelah perjanjian berakhir pada 05 Januari 2019, Tergugat tidak segera mengembalikan uang modal usaha yang telah diberikan oleh Penggugat. Sekiranya tahun 2021 Penggugat kembali meminta untuk mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang harus diberikan, akan tetapi dengan alasan adanya Covid 19 dan usaha Tergugat berhenti dan tidak berjalan lagi karena adanya pembatasan aktivitas, usahanya dibidang Garmen juga terkena dampak Covid 19. Selanjutnya dengan adanya kebutuhan Penggugat yang sangat mendesak pada waktu itu, pada tanggal 23 Febuari 2023 Tergugat telah mengembalikan sebagian modal usaha Penggugat sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), itu pun hanya pengembalian sebagian modal dan Penggugat tidak lagi diberikan keuntungan. Tergugat setelah diberikan teguran/peringatan bukannya menyelesaikan kewajibannya dan/atau mengembalikan modal Penggugat, akan tetapi pandemi dijadikan alasan tidak memenuhi kewajibannya, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa modal usaha Penggugat senilai Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga denda setiap keterlambatan memenuhi kewajiban apabila ditotal keseluruhan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)".

Halaman 9 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby



Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut diatas, jelas Penggugat telah mengajukan perkara gugatan aquo berdasarkan adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berupa *pemberian pinjaman modal* dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan pembagian keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya, yang kemudian terjadi *peristiwa wanprestasi (ingkar janji)* yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena ternyata Tergugat tidak bisa mengembalikan sisa modal usaha sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pemberian keuntungan setiap bulan berikut bunga dan denda total sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sehingga terdapat *kekurangan pembayaran (hutang piutang)* dari Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa adanya Perjanjian Kerjasama berupa pemberian pinjaman modal dari Penggugat kepada Tergugat dan terjadinya peristiwa wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang kemudian menimbulkan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut permasalahan kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat yang sama sekali *tidak ada keterkaitan atau keterlibatan peran* dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga jelas Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan sama sekali *tidak mempunyai hubungan hukum* dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata disebutkan "*perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*", hal tersebut merupakan implementasi dari asas personalitas dalam perjanjian, yaitu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang menyepakatinya dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Bahwa selain itu, ternyata Penggugat juga *tidak mempunyai keterkaitan hukum* dengan objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirta, terletak di Jalan Raya Perusahaan Nomor: 24, Singosari, Malang atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) karena terhadap objek tersebut tidak pernah diakukan pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan oleh Penggugat, sehingga secara hukum adalah *bukan jaminan* pada Penggugat, dan menurut pengakuan Penggugat justru objek tersebut telah dijaminakan oleh Tergugat



kepada Turut Tergugat I untuk mendapatkan fasilitas kredit tambahan dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan, maka dalam hal ini Penggugat *tidak mempunyai legal standing* untuk menggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II baik dari sisi pihaknya maupun terkait objek yang disengketakan.

Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan :

"Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 yang menyatakan :

"Kekeliruan dalam menarik pihak sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard)".

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara gugatan aquo karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun keterkaitan hukum dengan objek sengketa, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard)*.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Mengikutsertakan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang Sebagai Pihak Dalam Perkara Gugatan Aquo.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 12 pada pokoknya menyatakan *"Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Surabaya atas nama Rusilowati Handojo dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tunjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang yang mulanya dijadikan jaminan Tergugat kepada Penggugat, ternyata obyek aquo juga telah diajukan pelelangan pertama tanggal 25 Febuari 2025 oleh Turut Tergugat II, oleh karenanya sudah sepatutnya Turut Tergugat II dihukum untuk menghentikan proses pelelangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Febuari 2025 sampai dengan perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht)".*

Bahwa lebih lanjut, Penggugat dalam tuntutan/permohonan poin 4 meminta *"Menghukum Turut Tergugat II untuk menghentikan proses pelelangan yang pertama pada tanggal 25 Febuari 2025 sampai dengan perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht)".*



Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan tuntutan/permohonan Penggugat tersebut diatas, jelas pada dasarnya Penggugat telah keberatan dan meminta untuk menghentikan proses pelelangan terhadap objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tunjungtirto, Singosari, Kabupaten Malang atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) yang telah dilakukan oleh Tergugat II melalui perantaraan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang, sehingga untuk memperjelas duduk perkara dan kelengkapan para pihak seharusnya Penggugat mengikutsertakan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara gugatan aquo.

Bahwa dengan Penggugat tidak mengikutsertakan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara gugatan aquo, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*).

Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1642/K/PDT/2005, yaitu :

"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/SIP/1972 :

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/SIP/1972 :

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Penggugat seharusnya mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi dan bukan Gugatan Wanprestasi.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Ekspesi nomor 2 diatas, pada dasarnya Penggugat telah keberatan dan meminta untuk menghentikan proses pelelangan terhadap objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik



Nomor: 3435/Kutisari, terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirlo, Singosari, Kabupaten Malang atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II melalui perantaraan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang, dimana sampai dengan saat ini pelelangan terhadap objek jaminan milik Tergugat *belum terlaksana (belum laku terjual)*, sehingga keberatan terhadap pelelangan tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk *Perlawanan terhadap eksekusi dan bukan berupa gugatan wanprestasi*.

Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 yang menyatakan :

"Keberatan terhadap pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi sebelum pelelangan dilaksanakan, bukannya dengan mengajukan gugatan perdata seperti dalam perkara aquo".

Bahwa oleh karena dalam perkara aquo, keberatan terhadap pelelangan tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi padahal seharusnya Perlawanan terhadap eksekusi, maka mengakibatkan *gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)* dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus *dinyatakan tidak diterima (niet ontvan kelijke verklaard)*.

b. Penggugat telah menggabungkan/mencampuradukan antara Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Eksepsi nomor 1 diatas, pada dasarnya Penggugat telah mendalilkan adanya Perjanjian Kerjasama berupa pemberian pinjaman modal dari Penggugat kepada Tergugat dan terjadinya *peristiwa wanprestasi (ingkar janji)* yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang kemudian menimbulkan *hutang piutang* antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa namun di sisi lain, ternyata Penggugat dalam dalil gugatannya poin 13 selain mengajukan tuntutan ganti rugi materiil juga telah mengajukan tuntutan *ganti rugi immateriil* , yaitu ;

Immateriil :



Penggugat yang dijanji-janjikan keuntungan lebih besar dari usaha yang dilakukan Tergugat daripada disimpan di Bank menjadi tertarik, akan tetapi saat tiba giliran keuntungan yang dijanjikan ditanyakan tidak juga dibayarkan dan menjadikan Penggugat ketakutan dan wasa-was membuat Penggugat mengalami ketegangan dan Stress berat apabila dinilai uang sejak diketahuinya permasalahan yang dihadapi Penggugat adalah ± sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)".

Dimana ganti rugi immateriil merupakan ciri karakteristik dari gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu kerugian yang bersifat non fisik yang tidak dapat diitung nilainya seperti kerugian reputasi dan emosional, sedangkan ganti rugi akibat wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata meliputi : *penggantian biaya, kerugian dan bunga.*

Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam menetapkan dasar hukum (*rechtelijkegrond*) suatu gugatan *tidak dapat menggabungkan/ mencampuradukkan* antara gugatan wanprestasi (*ingkar janji*) dan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) karena keduanya memiliki dasar gugatan yang berbeda dan karakteristik masing-masing dalam hal tuntutan ganti kerugian, dimana ruang lingkup kerugian (*damages*) dalam perbuatan melawan hukum memiliki dimensi yang berbeda dengan wanprestasi karena batasan tuntutan pada wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya. Sedangkan kerugian immaterial menurut terminologi hukum (P.P.M.Ranuhandoka, B.A) diartikan "*tidak bisa dibuktikan*", sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immateriil menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan". Oleh karena itu, *substansi*



gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum seharusnya diajukan terpisah/tersendiri.

Bahwa dengan Penggugat menggabungkan/mencampuradukan antara materi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan, maka mengakibatkan *gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)* dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard)*.

Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan :

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1179 K/Sip/1970 :

"Gugatan yang kabur (obscuur libel) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat I dalam Eksepsi mohon dianggap pula termasuk Dalam Pokok Perkara dimana satu sama lain merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya secara yuridis.
3. Bahwa telah terjadi hubungan hukum hutang piutang antara Tergugat selaku Debitur dengan Turut Tergugat I selaku Kreditur/Bank dalam hal pemberian fasilitas kredit berupa :
 - 1) Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (*Home Refinancing*) sebesar Rp. 11.357.000.000 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 25 April 2018 yang dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, SH.,MH., Notaris di Surabaya.
 - 2) Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (*Home Refinancing*) sebesar Rp. 5.520.000.000 (lima milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perjanjian Kredit Nomor 89 tanggal tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, SH.,MH., Notaris di Surabaya.

(Selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit")

4. Bahwa untuk menjamin pemenuhan pembayaran dan pengembalian atas fasilitas kredit tersebut, Tergugat telah memberikan jaminan berupa :

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3036/Kelurahan Jemur Wonosari, yang terletak di Perumahan Jemursari Utara III, Jalan Jemursari Utara III Nomor 5, Surabaya terdaftar atas nama *Leonardo Wijaya Handojo* yang telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 2819/2018 tanggal 21 Juni 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 242/2018 tanggal 25 April 2018 yang dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, SH.,MH., PPAT di Kota Surabaya.
- 2) Sebidang tanah berikut bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3435/Kelurahan Kutisari, terletak di Komplek Perumahan Kutisari Indah Utara, Jalan Kutisari Indah Utara IV Nomor 57, Surabaya terdaftar atas nama *Rusilowati Handojo* yang telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 2991/2018 tanggal 28 Juni 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 68/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Hendrita Vira Yona, SH., PPAT di Kota Surabaya dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat kedua No. 04909/2019 tanggal 5 November 2019 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Kedua No. 84/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Christiana Eka Setyawardhani, SH., PPAT di Kota Surabaya.
- 3) Sebidang tanah berikut bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2666/Kelurahan Kutisari, terletak di Komplek Perumahan Kutisari Indah Utara, Jalan Kutisari Indah Utara IX Nomor 12, Surabaya terdaftar atas nama *Sisca Oktavia Wijaya Handojo* yang telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 02784/2018 tanggal 21 Juni 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 69/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Hendrita Vira Yona, SH., PPAT di Kota Surabaya.
- 4) Sebidang tanah berikut bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 392/Desa Tunjungtirta, terletak di Jalan Raya Perusahaan No.24, Singosari, Malang terdaftar atas nama *Rusilowati Handojo* yang telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama

Halaman 16 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3179/2018 tanggal 31 Juli 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 372/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Budhi Santosa, SH., PPAT di Kabupaten Malang dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat kedua No. 6125/2019 tanggal 14 October 2019 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Kedua No. 077/2019 tanggal 4 September 2019 yang dibuat dihadapan Shepta Priyambodo, SH.M.Kn., PPAT di Kabupaten Malang. (Selanjutnya disebut "Objek Jaminan")

5. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019, Tergugat telah menarik salah satu obyek jaminan yaitu SHM No. 2666/Kelurahan Kutisari dengan cara melakukan pelunasan sebagian hutangnya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diikuti dengan penandatanganan Akta Syarat dan Ketentuan Khusus Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah No. 30 tanggal 8 Agustus 2019 dibuat dihadapan Siti Anggraeni Hapsari SH.,MH Notaris di Surabaya dan penandatanganan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit PT. Bank Commonwealth No. 29 tanggal 8 Agustus 2019 dibuat dihadapan Siti Anggraeni Hapsari SH.,MH Notaris di Surabaya.
6. Bahwa selanjutnya ternyata Tergugat telah lalai dalam melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya kepada Turut Tergugat I, maka kemudian Tergugat I telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Turut Tergugat I, sebagai berikut :
 - 1) Surat Nomor 2564/FE/IX/PTBC/2019 tanggal 16 September 2019, Perihal : Surat Peringatan I (Pertama);
 - 2) Surat Nomor 2625/FE/IX/PTBC/2019 tanggal 24 September 2019, Perihal : Surat Peringatan II (Kedua);
 - 3) Surat Nomor 2738/FE/X/PTBC/2019 tanggal 4 Oktober 2019, Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga/Terakhir);

Namun terbukti, Tergugat tetap saja tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Turut Tergugat I sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, sehingga Tergugat telah melanggar pasal 6.1.1 Perjanjian Kredit yang menyatakan

"Apabila hutang pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah yang terutang lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya, dimana lewatnya-waktu saja sudah

Halaman 17 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby



merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya”.

Dengan demikian, Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan *wanprestasi (ingkar janji)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata.

7. Bahwa dalam rangka untuk mengupayakan pengembalian hutang Tergugat, maka Turut Tergugat I telah menggunakan haknya berdasarkan Pasal 11.1 dan 11.3 Perjanjian Kredit dengan melakukan *pengalihan piutang (cessie)* atas hutang Tergugat kepada Turut Tergugat II berdasarkan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) No. 49 tanggal 25 Februari 2021 yang dihadapan Dr.K. Anriz Nazaruddin Halim, SH., MH., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah pula *diberitahukan* kepada Tergugat selaku Debitur melalui Surat No. 088/CR-ER/II/PTBC/2021 tanggal 25 Februari 2021, Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Piutang, sehingga pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II tersebut *telah sah menurut hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) Perjanjian Kredit jo. Pasal 613 KUH Perdata.

Bahwa Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) Perjanjian Kredit menyatakan :

Pasal 11.1 :

“Debitur memahani dan menyetujui, berdasarkan pertimbangannya sendiri BANK mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit yang diberikan kepada DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada DEBITUR. Penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini”

Pasal 11.3 :

Dalam hal BANK mengalihkan Fasilitas Kredit ini, baik sebagian maupun seluruhnya, DEBITUR tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk perubahan dan/atau penambahannya serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR.

Bahwa Pasal 613 KUH Perdata menyatakan :

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah



tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”.

Bahwa dari ketentuan Pasal 613 KUH Perdata tersebut diatas, dapat disimpulkan pengalihan piutang (cessie) memiliki unsur-unsur :

- 1) *Penyerahan piutang atau barang lain yang tidak bertubuh;*
 - 2) *Pelimpahan hak tersebut harus dibuat berdasarkan akta otentik atau perjanjian dibawah tangan;*
 - 3) *Diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui atau diakui oleh debitur.*
8. Bahwa perlu Turut Tergugat I sampaikan, Tergugat pernah mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
- a. Gugatan No. 207/Pdt.G/2021/PN. Sby. dengan amar putusan :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp.455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- b. Gugatan No. 679/Pdt.G/2021/PN.Sby. dengan amar putusan :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.092.000 (lima juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

Dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah mengabulkan eksepsi *Nebis In Idem* dari Tergugat I (sekarang Turut Tergugat I) dikarenakan dalil pokok gugatan Penggugat (sekarang Tergugat) sama persis dengan dalil gugatan sebelumnya yaitu Perkara No. 207/Pdt.G/2021/PN. Sby.

Jo. Banding No. 821/PDT/2022/PT. Sby. dengan amar putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
 - *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Agustus 2022 No. 679/Pdt.G/2021/PN. Sby. yang dimohonkan banding tersebut;*
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Gugatan No. 296/Pdt.G/2023/PN.Sby. dengan amar putusan :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp.907.000 (sembilan ratus tujuh ribu rupiah)
- Dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah mengabulkan eksepsi *Nebis In Idem* dari Tergugat I dan Tergugat II (sekarang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dikarenakan dalil perkara tersebut telah melekat asas *Nebis In Idem* dengan perkara No. 207/Pdt.G/2021/PN. Sby. dan Perkara No. 679/Pdt.G/2021/PN.Sby.

Jo. Banding No. 799/PDT/2023/PT. Sby dengan amar putusan :

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 296/Pdt.G/2023/PN.Sby. tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;*
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa sangat mengada-ada dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat poin 1 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa Penggugat adalah mitra kerja dan sekaligus teman dekat, dimana Penggugat sebagai pemberi modal yang dibuatkan PERJANJIAN KERJASAMA Penanaman modal dan Pembiayaan keperluan pengadaan material bangunan dan sekaligus untuk pembangunan 2 (dua) rumah untuk tempat tinggal tanggal 03 Januari 2018, dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.*

Halaman 20 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dijanjikan untuk diberikan keuntungan dari uang dipinjam Tergugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 10 dengan juga akan diberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo. Sekiranya bulan April 2018, Tergugat meminjam kembali Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Harndjo, yang dijadikan jaminan Penggugat yang katanya akan dijaminkan kepada Turut Tergugat I untuk mendapat fasilitas kredit tambahan, dengan menggantikan dan memberikan Copy Legalisir Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Perusahaan Nomor: 24, Singosari, Malang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirta, agar Penggugat tetap mendapat pegangan jaminan.

Bahwa Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat terkait objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, yang terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirta, terletak di Jalan Raya Perusahaan No. 24, Singosari, Malang atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat), pada dasarnya hanya baru sebatas komitmen (konsesual) antara Penggugat dan Tergugat karena masih harus ditindaklanjuti dengan pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan oleh Penggugat, sehingga secara hukum objek tersebut adalah bukan jaminan pada Penggugat. Sedangkan faktanya objek tersebut telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat I dan saat ini Hak Tanggungan tersebut telah beralih mengikuti pengalihan piutangnya (accessoir) kepada Turut Tergugat II sebagai kreditur baru pemegang Hak Tanggungan sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 dan 7 diatas.

10. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil gugatan Penggugat poin 11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) terhadap obyek tanah dan bangunan milik Tergugat SHM No. 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo dan SHM No. 392/Desa Tunjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang yang dijanjikan akan dijual untuk menutup modal usaha Penggugat apabila tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat ternyata



sudah dijaminakan Tergugat pada Turut Tergugat I, dan telah di cessione kepada Turut Tergugat II yang hendak akan dilelang. Oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan persamaan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 392/Desa Tunjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang yang merupakan harta Tergugat agar tidak dijual dan atau dialihkan yang akan merugikan Penggugat serta menghukum Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tidak melaksanakan proses balik nama kepada pihak ketiga sebelum perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht*). Selanjutnya setelah ditelusuri juga Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tunjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang yang mulanya dijadikan jaminan Tergugat kepada Penggugat, ternyata obyek a quo juga telah diajukan pelelangan pertama tanggal 25 Febuari 2025 oleh Turut Tergugat II, oleh karenanya sudah sepatutnya Turut Tergugat II dihukum untuk menghentikan proses pelelangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Febuari 2025 sampai dengan perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht*)”.

Bahwa Penggugat keliru telah memohon sita jaminan persamaan terhadap objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tunjungtirta karena pengertian dan esensi dari sita persamaan (*vergelijkende beslag*) berdasarkan Pasal 463 RV adalah sita yang dilakukan oleh sesama kreditur konkuren terhadap aset milik debitur untuk pemenuhan hutang kepada kreditur yang sebelumnya telah disita oleh kreditur lain (*sita diatas sita*), maka sita persamaan tidak dapat diletakan terhadap objek Hak Tanggungan dengan pemegang Hak Tanggungan adalah Turut Tergugat I dan saat ini telah beralih kepada Turut Tergugat II karena Hak Tanggungan memiliki *titel eksekutorial* (langsung dapat dieksekusi) sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan oleh karenanya bersifat preferen (*didahulukan dan diutamakan*).

Pasal 463 RV menyatakan :

"Apabila jurusita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka jurusita tidak dapat



melakukan penyitaan lagi. Jurusita mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang akan disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh Tersita kepadanya. Jurusita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada Penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv".

Bahwa selain itu, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan keterkaitan hukum dengan objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari maupun Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirto karena tidak pernah dilakukan pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan oleh Penggugat (*bukan jaminan*), sehingga Penggugat tidak berhak untuk memohon sita persamaan dan meminta penghentian proses pelelangan terhadap objek jaminan yang telah dilakukan oleh Tergugat II.

11. Bahwa tindakan Penggugat yang telah memohon sita persamaan terhadap objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirto seperti halnya dengan sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap aset milik Tergugat yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan.

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita :

Pasal 34 :

1. Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang :
 - a) Merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b) Dibebani Hak Tanggungan; atau
 - c) Telah terpasang sita atas suatu perkara atau obyek perkara yang sedang dipasang Hak Tanggungan.

Kemudian sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan :

"Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank rakyat indonesia cabang gresik tidak dapat dikenakan sita jaminan (conservatoir beslag)".



12. Bahwa selanjutnya mengenai tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet maupun Peninjauan Kembali (*uit voorbaar bij voorraad*) juga harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang *Putusan Serta Merta dan Provisionil*.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- 1) Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas **Turut Tergugat II** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 03 Juni 2025 secara e-litigasi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Menggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 1-10 pada pokoknya menyatakan "Bahwa Penggugat adalah mitra kerja dan sekaligus teman dekat, dimana Penggugat sebagai pemberi modal yang dibuatkan PERJANJIAN KERJASAMA Penanaman modal dan Pembiayaan keperluan pengadaan material bangunan dan sekaligus untuk pembangunan 2 (dua) rumah untuk tempat tinggal tanggal 03 Januari 2018, dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan dijanjikan untuk diberikan keuntungan dari uang yang dipinjam Tergugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 10 dengan juga akan diberikan jaminan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo. Tergugat menawarkan keuntungan yang diberikan setiap bulannya pada tanggal 10 adalah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), PERJANJIAN KERJA dilakukan tanggal 03 Januari 2018 dan benar tanggal 10 diberikan keuntungan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulannya. Sekiranya bulan April 2018, Tergugat meminjam kembali Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo, yang dijadikan jaminan Penggugat yang katanya akan dijaminan kepada Turut Tergugat I untuk mendapat fasilitas kredit tambahan, dengan menggantikan dan memberikan Copy Legalisir Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Perusahaan Nomor: 24, Singosari, Malang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirta, agar Penggugat tetap mendapat pegangan jaminan. Saat PERJANJIAN KERJA dibuat dan ditandatangani, Penggugat telah menyerahkan keseluruhan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) secara bertahap dan PERJANJIAN KERJA tanggal 03 Januari 2018 berlaku sebagai kwitansi yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penggugat pada saat memberikan modal usaha juga telah diberikan keuntungan oleh Tergugat senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi keuntungan tersebut tidak diberikan tiap bulannya melainkan diberikan 3 (tiga) bulan sekali, dan terbukti Tergugat telah dalam keadaan lalai dan tidak mematuhi PERJANJIAN KERJA. Pada akhirnya Penggugat melalui kuasa Penggugat telah memberikan Teguran/Peringatan agar Tergugat segera merealisasikan membayar keuntungan yang tidak dibayarkan sejak bulan Oktober 2018 dan pengembalian modal usaha, pada kenyataannya setelah perjanjian berakhir pada 05 Januari 2019, Tergugat tidak segera mengembalikan uang modal usaha yang telah diberikan oleh Penggugat. Sekiranya tahun 2021 Penggugat kembali meminta untuk mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang harus diberikan, akan tetapi dengan alasan adanya Covid 19 dan usaha Tergugat berhenti dan tidak berjalan lagi karena adanya pembatasan aktivitas, usahanya dibidang Garmen juga terkena dampak Covid 19. Selanjutnya dengan adanya kebutuhan Penggugat yang sangat mendesak pada waktu itu, pada tanggal 23 Febuari 2023 Tergugat telah mengembalikan sebagian modal usaha Penggugat sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), itu pun hanya pengembalian sebagian modal dan Penggugat tidak lagi diberikan

Halaman 25 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan. Tergugat setelah diberikan teguran/peringatan bukannya menyelesaikan kewajibannya dan/atau mengembalikan modal Penggugat, akan tetapi pandemi dijadikan alasan tidak memenuhi kewajibannya, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa modal usaha Penggugat senilai Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga denda setiap keterlambatan memenuhi kewajiban apabila ditotal keseluruhan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)".

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut diatas, jelas Penggugat telah mengajukan perkara gugatan *aquo* berdasarkan adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berupa pemberian pinjaman modal dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan pembagian keuntungan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya, yang kemudian terjadi peristiwa wanprestasi (*ingkar janji*) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena ternyata Tergugat tidak bisa mengembalikan sisa modal usaha sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pemberian keuntungan setiap bulan berikut bunga dan denda total sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran (*hutang piutang*) dari Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa adanya Perjanjian Kerjasama berupa pemberian pinjaman modal dari Penggugat kepada Tergugat dan terjadinya peristiwa wanprestasi (*ingkar janji*) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang kemudian menimbulkan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut permasalahan kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat yang sama sekali *tidak ada keterkaitan atau keterlibatan* peran dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga jelas Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan sama sekali *tidak mempunyai hubungan hukum* dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata disebutkan "*perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*", hal tersebut merupakan implementasi dari asas personalitas dalam perjanjian, yaitu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang menyepakatinya dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, ternyata Penggugat juga *tidak mempunyai keterkaitan hukum* dengan objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirta, terletak di Jalan Raya Perusahaan Nomor: 24, Singosari, Malang atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) karena terhadap objek tersebut tidak pernah dilakukan pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan oleh Penggugat, sehingga secara hukum adalah *bukan jaminan* pada Penggugat, dan menurut pengakuan Penggugat justru objek tersebut telah dijamin oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I untuk mendapatkan fasilitas kredit tambahan dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan, maka dalam hal ini Penggugat *tidak mempunyai legal standing* untuk menggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II baik dari sisi pihaknya maupun terkait objek yang disengketakan.

Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan :

"Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 yang menyatakan :

"Kekeliruan dalam menarik pihak sebagai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard)".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara gugatan aquo karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun keterkaitan hukum dengan objek sengketa, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard)*.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Mengikutsertakan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang Sebagai Pihak Dalam Perkara Gugatan Aquo.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 12 pada pokoknya menyatakan *"Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Surabaya atas nama Rusilowati*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handojo dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tunjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang yang mulanya dijadikan jaminan Tergugat kepada Penggugat, ternyata obyek aquo juga telah diajukan pelelangan pertama tanggal 25 Febuari 2025 oleh Turut Tergugat II, oleh karenanya sudah sepatutnya Turut Tergugat II dihukum untuk menghentikan proses pelelangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Febuari 2025 sampai dengan perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht)".

Bahwa lebih lanjut, Penggugat dalam tuntutan/permohonan poin 4 meminta "Menghukum Turut Tergugat II untuk menghentikan proses pelelangan yang pertama pada tanggal 25 Febuari 2025 sampai dengan perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap (Incracht)".

*Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan tuntutan/permohonan Penggugat tersebut diatas, jelas pada dasarnya Penggugat telah keberatan dan meminta untuk menghentikan proses pelelangan terhadap objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tunjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) yang telah dilakukan oleh Tergugat II melalui perantaraan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang, sehingga untuk memperjelas duduk perkara dan kelengkapan para pihak seharusnya Penggugat mengikutsertakan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara gugatan aquo. Bahwa dengan Penggugat tidak mengikutsertakan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara gugatan aquo, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard)*. Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1642/K/PDT/2005, yaitu :*

"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/SIP/1972 :

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/SIP/1972 :

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Penggugat seharusnya mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi dan bukan Gugatan Wanprestasi.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Ekspesi nomor 2 diatas, pada dasarnya Penggugat telah keberatan dan meminta untuk menghentikan proses pelelangan terhadap objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II melalui perantaraan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang, dimana sampai dengan saat ini pelelangan terhadap objek jaminan milik Tergugat *belum terlaksana (belum laku terjual)*, sehingga keberatan terhadap pelelangan tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk *Perlawanan terhadap eksekusi dan bukan berupa gugatan wanprestasi*.

Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No.697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 yang menyatakan :

"Keberatan terhadap pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi sebelum pelelangan dilaksanakan, bukannya dengan mengajukan gugatan perdata seperti dalam perkara aquo".

Bahwa oleh karena dalam perkara aquo, keberatan terhadap pelelangan tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi padahal seharusnya Perlawanan terhadap eksekusi, maka mengakibatkan *gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel)* dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus *dinyatakan tidak diterima (niet ontvan kelijke verklaard)*.

- b. Penggugat telah menggabungkan/mencampuradukan antara Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Ekspesi nomor 1 diatas, pada dasarnya Penggugat telah mendalilkan adanya Perjanjian Kerjasama berupa pemberian pinjaman modal dari Penggugat kepada Tergugat dan terjadinya *peristiwa wanprestasi (ingkar janji)* yang dilakukan oleh

Halaman 29 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby



Tergugat kepada Penggugat yang kemudian menimbulkan *hutang piutang* antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa namun di sisi lain, ternyata Penggugat dalam dalil gugatannya poin 13 selain mengajukan tuntutan ganti rugi materiil juga telah mengajukan tuntutan ganti rugi immateriil, yaitu :

Immateriil :

Penggugat yang dijanji-janjikan keuntungan lebih besar dari usaha yang dilakukan Tergugat daripada disimpan di Bank menjadi tertarik, akan tetapi saat tiba giliran keuntungan yang dijanjikan ditanyakan tidak juga dibayarkan dan menjadikan Penggugat ketakutan dan wasa-was membuat Penggugat mengalami ketegangan dan Stress berat apabila dinilai uang sejak diketahuinya permasalahan yang dihadapi Penggugat adalah ± sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)".

Dimana ganti rugi immateriil merupakan ciri karakteristik dari gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu kerugian yang bersifat non fisik yang tidak dapat diitung nilainya seperti kerugian reputasi dan emosional, sedangkan ganti rugi akibat wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata meliputi : *penggantian biaya, kerugian dan bunga.*

Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam menetapkan dasar hukum (*rechtelijkegrond*) suatu gugatan tidak dapat menggabungkan/mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi (*ingkar janji*) dan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena keduanya memiliki dasar gugatan yang berbeda dan karakteristik masing-masing dalam hal tuntutan ganti kerugian, dimana ruang lingkup kerugian (*damages*) dalam perbuatan melawan hukum memiliki dimensi yang berbeda dengan wanprestasi karena batasan tuntutan pada wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya. Sedangkan kerugian immaterial menurut terminologi hukum (P.P.M.Ranuhandoka, B.A) diartikan "*tidak bisa dibuktikan*", sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak



dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immateriil menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan". Oleh karena itu, *substansi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum seharusnya diajukan terpisah/tersendiri*.

Bahwa dengan Penggugat menggabungkan/mencampuradukan antara materi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan, maka mengakibatkan *gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel)* dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard)*.

Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula".

- c. Penggugat telah mendalilkan sesuatu tidak sesuai fakta.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan poin 12 menyatakan "*Sertipikat Hak Milik Nomor: 3425/Kutisari, terletak di Komplek Perumahan Kutisari Indah Utara, Jalan Kutisari Indah Utara IV Nomor 57, Surabaya terdaftar atas nama Rusilowati Handojo dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tunjungtirto, terletak di Jalan Raya Perusahaan Nomor: 24, Singosari, Malang terdaftar atas nama Rusilowati Handojo telah diajukan pelelangan pertama tanggal 25 Februari 2025 oleh Turut Tergugat II, sehingga sudah sepatutnya dihukum untuk menghentikan proses pelelangan yang akan dilaksanakan tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan perkara aquo memperoleh kekuatan hokum tetap (inkracht) "*.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, jelas Penggugat menyatakan pelelangan dilakukan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 25 Februari 2025, padahal berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang No. 3258.A-AUC-09.2024 dan No. 3258.B-AUC-09.2024 tanggal 2 September 2024 disebutkan secara jelas dan tegas pelaksanaan lelang akan



dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 dan bukan tanggal 25 Februari 2025 sebagaimana dalil Penggugat.

Bahwa dengan Penggugat mendalilkan pelelangan dilakukan oleh Turut Tergugat II pada tanggal 25 Februari 2025, padahal dilakukan tanggal 1 Oktober 2024, maka Penggugat telah mendalilkan sesuatu tidak sesuai faktanya, sehigga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*)

Bahwa hal ini sesuai dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1179 K/Sip/1970 :

"Gugatan yang kabur (obscuur libel) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima".

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat II dalam Eksepsi mohon dianggap pula termasuk dalam Pokok Perkara dimana satu sama lain merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya secara yuridis.
3. Bahwa benar berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 49 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Dr.K. Anriz Nazaruddin Halim, SH.MH.M.Kn. Notaris di Jakarta, Turut Tergugat II telah menerima pengalihan piutang (hak tagih) dari Turut Tergugat I atas hutang Tergugat berupa :
4. Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (Home Refinancing) sebesar Rp. 11.357.000.000,- (sebelas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 25 April 2018 yang dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, SH.MH. Notaris di Surabaya.
5. Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (Home Refinancing) sebesar Rp. 5.520.000.000,- (lima milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 89 tanggal tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, SH.MH. Notaris di Surabaya.
6. (Selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit")



7. Bahwa akibat pengalihan piutang (*cessie*) tersebut, ikut beralih pula jaminan Hak Tanggungan dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat mengikuti piutangnya (*accessoir*) berupa :
8. Sebidang tanah berikut bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3036/Kelurahan Jemur Wonosari, yang terletak di Perumahan Jemursari Utara III, Jalan Jemursari Utara III Nomor 5, Surabaya terdaftar atas nama *Leonardo Wijaya Handojo* yang telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 2819/2018 tanggal 21 Juni 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 242/2018 tanggal 25 April 2018 yang dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, SH.,MH, PPAT di Kota Surabaya.
9. Sebidang tanah berikut bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3435/Kelurahan Kutisari, terletak di Komplek Perumahan Kutisari Indah Utara, Jalan Kutisari Indah Utara IV Nomor 57, Surabaya terdaftar atas nama *Rusilowati Handojo* yang telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 2991/2018 tanggal 28 Juni 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 68/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Hendrita Vira Yona, SH, PPAT di Kota Surabaya.
10. Sebidang tanah berikut bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 392/Desa Tunjungtirta, terletak di Jalan Raya Perusahaan No.24, Singosari, Malang terdaftar atas nama *Rusilowati Handojo* yang telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 03179/2018 tanggal 31 Juli 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 372/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Budhi Santosa, SH., PPAT di Kabupaten Malang.
(Selanjutnya disebut "Objek Jaminan")
11. Bahwa terkait pengalihan piutang (*cessie*) tersebut diatas telah diberitahukan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat selaku debitur melalui Surat No. 088/CR-ER/II/PTBC/2021 tanggal 25 Februari 2021, Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Piutang. Kemudian Turut Tergugat II telah pula melakukan hal yang sama mengirimkan surat pemberitahuan pengalihan piutang (*cessie*) kepada Tergugat melalui Surat No. 166-SAM-03.2021 tanggal 5 Maret 2021, sehingga pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II



tersebut telah sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) Perjanjian Kredit Jo. Pasal 613 KUH Perdata.

12. Bahwa Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) Perjanjian Kredit menyatakan :

Pasal 11.1 :

"Debitur memahami dan menyetujui, berdasarkan pertimbangannya sendiri BANK mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit yang diberikan kepada DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya dengan pemberitahuan sebelumnya kepada DEBITUR. Penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada BANK berdasarkan Perjanjian ini"

13. Pasal 11.3 :

Dalam hal BANK mengalihkan Fasilitas Kredit ini, baik sebagian maupun seluruhnya, DEBITUR tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk perubahan dan/atau penambahannya serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit oleh BANK kepada DEBITUR.

14. Pasal 613 KUH Perdata berbunyi :

"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya".

15. Bahwa dari ketentuan Pasal 613 KUH Perdata tersebut diatas, dapat disimpulkan pengalihan piutang (cessie) memiliki unsur-unsur :

- Penyerahan piutang atau barang lain yang tidak bertubuh;
- Pelimpahan hak tersebut harus dibuat berdasarkan akta otentik atau perjanjian di bawah tangan;
- Diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis disetujui atau diakui oleh debitur.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dengan telah dibuatnya Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 49 tanggal 25 Februari 2021 dihadapan Dr.K. Anriz Nazaruddin Halim, SH., MH., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah pula dikirimkannya surat pemberitahuan pengalihan piutang (cessie) baik oleh Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, maka telah terpenuhi syarat pengalihan piutang (cessie) tersebut yang berakibat hukum kepada Debitur, sehingga Turut Tergugat II sah bertindak dalam melaksanakan haknya sebagai Kreditur baru dari Tergugat.

17. Bahwa setelah pengalihan piutang (cessie) tersebut, ternyata Tergugat *masih lalai* dalam melaksanakan pembayaran hutangnya kepada Turut Tergugat II, maka Turut Tergugat II telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan tunggakan hutangnya sebagai berikut :

- Surat Nomor 535-SAM-05.2021 tanggal 4 Juni 2021, Perihal : Surat Peringatan I (Satu);
- Surat Nomor 611-SAM-06.2021 tanggal 14 Juni 2021,, Perihal : Surat Peringatan II (Dua);
- Surat Nomor 687-SAM-06.2021 tanggal 28 Juni 2021, Perihal : Surat Peringatan III (Tiga).

18. Namun faktanya, Tergugat tetap saja tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan seluruh tunggakan hutangnya kepada Turut Tergugat II, sehingga Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan *wanprestasi (ingkar janji)* sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

19. Bahwa atas kondisi wanprestasi (ingkar janji) Tergugat tersebut, maka Turut Tergugat II selaku Kreditur baru berhak untuk melelang objek jaminan milik Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan :

20. Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

1. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
2. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan



piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

21. Bahwa Turut Tergugat II telah mengirimkan surat pemberitahuan lelang kepada Tergugat melalui surat No. 3258.A-AUC-09.2024 dan No. 3258.B-AUC-09.2024 tanggal 2 September 2024. Selanjutnya Turut Tergugat II melalui perantaraan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang telah melakukan pelelangan pertama terhadap objek jaminan milik Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tunjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat), *namun hasilnya tidak laku terjual karena Tidak Ada Penawaran/Peminat (TAP)* sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Lelang No.857/10.03/2024-01 tanggal 1 Oktober 2024.

22. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan, Tergugat pernah mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat II sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a. Gugatan No. 679/Pdt.G/2021/PN.Sby. dengan amar putusan :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
2. *Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.092.000 (lima juta sembilan puluh dua ribu rupiah).*

Dimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengabulkan eksepsi *Nebis In Idem* dari Tergugat I (sekarang Turut Tergugat I) dikarenakan dalil pokok gugatan Penggugat (sekarang Tergugat) sama persis dengan dalil gugatan sebelumnya yaitu Perkara No. 207/Pdt.G/2021/PN. Sby jo. Banding No. 821/PDT/2022/PT. Sby. dengan amar putusan :

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Agustus 2022 No. 679/Pdt.G/2021/PN. Sby. yang dimohonkan banding tersebut;*
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).



c. Gugatan No. 296/Pdt.G/2023/PN.Sby. dengan amar putusan :

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp.907.000 (sembilan ratus tujuh ribu rupiah)

Dimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengabulkan eksepsi Nebis In Idem dari Tergugat I dan Tergugat II (sekarang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) dikarenakan dalil perkara tersebut telah melekat asas Nebis In Idem dengan perkara No. 207/Pdt.G/2021/PN. Sby. dan Perkara No. 679/Pdt.G/2021/PN.Sby.jo. Banding No. 799/PDT/2023/PT. Sby. dengan amar putusan :

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 296/Pdt.G/2023/PN.Sby. 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

23. Bahwa sangat mengada-ada dan menyesatkan dalil gugatan Penggugat poin 1 dan 4 yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa Penggugat adalah mitra kerja dan sekaligus teman dekat, dimana Penggugat sebagai pemberi modal yang dibuatkan PERJANJIAN KERJASAMA Penanaman modal dan Pembiayaan keperluan pengadaan material bangunan dan sekaligus untuk pembangunan 2 (dua) rumah untuk tempat tinggal tanggal 03 Januari 2018, dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dijanjikan untuk diberikan keuntungan dari uang dipinjam Tergugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 10 dengan juga akan diberikan jaminan berupa SHM No. 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo. Sekiranya bulan*



April 2018, Tergugat meminjam kembali Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Harndojo, yang dijadikan jaminan Penggugat yang katanya akan dijaminkan kepada Turut Tergugat I untuk mendapat fasilitas kredit tambahan, dengan menggantikan dan memberikan Copy Legalisir Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Perusahaan Nomor: 24, Singosari, Malang, berdasarkan SHM No. 392/Desa Tanjungtirto, agar Penggugat tetap mendapat pegangan jaminan;

24. Bahwa Perjanjian Kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat terkait objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, yang terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirto, terletak di Jalan Raya Perusahaan No. 24, Singosari, Malang atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat), pada dasarnya hanya baru sebatas komitmen (konsesual) antara Penggugat dan Tergugat karena masih harus ditindaklanjuti dengan pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan oleh Penggugat, sehingga secara hukum objek tersebut adalah *bukan jaminan* pada Penggugat. Sedangkan faktanya objek tersebut telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat I dan saat ini Hak Tanggungan tersebut telah beralih mengikuti pengalihan piutangnya (*accessoir*) kepada Turut Tergugat II sebagai kreditur baru pemegang Hak Tanggungan sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4 dan 5 diatas.

25. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil gugatan Penggugat poin 11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) terhadap obyek tanah dan bangunan milik Tergugat SHM No. 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo dan SHM No. 392/Desa Tunjungtirto, Singosari, Kabupaten Malang yang dijanjikan akan dijual untuk menutup modal usaha Penggugat apabila tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat ternyata sudah dijaminkan Tergugat pada Turut Tergugat I, dan telah di cessione kepada Turut Tergugat II yang hendak akan dilelang. Oleh karenanya sudah sepatutnya Penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan persamaan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo dan Sertipikat Hak Milik Nomor :*



392/Desa Tunjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang yang merupakan harta Tergugat agar tidak dijual dan atau dialihkan yang akan merugikan Penggugat serta menghukum Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tidak melaksanakan proses balik nama kepada pihak ketiga sebelum perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht*). Selanjutnya setelah ditelusuri juga Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tunjungtirta, Singosari, Kabupaten Malang yang mulanya dijadikan jaminan Tergugat kepada Penggugat, ternyata obyek a quo juga telah diajukan pelelangan pertama tanggal 25 Febuari 2025 oleh Turut Tergugat II, oleh karenanya sudah sepatutnya Turut Tergugat II dihukum untuk menghentikan proses pelelangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Febuari 2025 sampai dengan perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht*)”.

26. Bahwa Penggugat keliru telah memohon sita jaminan persamaan terhadap objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tunjungtirta karena pengertian dan esensi dari sita persamaan (*vergelijkende beslag*) berdasarkan Pasal 463 RV adalah sita yang dilakukan oleh sesama kreditur konkuren terhadap aset milik debitur untuk pemenuhan hutang kepada kreditur yang sebelumnya telah disita oleh pihak kreditur lain (*sita diatas sita*), maka sita persamaan tidak dapat diletakan terhadap objek Hak Tanggungan dengan pemegang Hak Tanggungan adalah Turut Tergugat I yang saat ini telah beralih kepada Turut Tergugat IU karena Hak Tanggungan memiliki *titel eksekutorial* (langsung dapat dieksekusi) sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan oleh karenanya bersifat preferen (*didahulukan dan diutamakan*).

27. Pasal 463 RV menyatakan :

“Apabila jurusita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka jurusita tidak dapat melakukan penyitaan lagi. Jurusita mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang akan disita dengan Berita Acara Penyitaan yang harus diperlihatkan oleh Tersita kepadanya. Jurusita kemudian dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu dan segera kepada Penyita pertama untuk menjual barang-



barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv".

28. Bahwa selain itu, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan keterkaitan hukum dengan objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari maupun Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirto karena tidak pernah dilakukan pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan oleh Penggugat (*bukan jaminan*), sehingga Penggugat tidak berhak untuk memohon sita persamaan dan meminta penghentian proses pelelangan terhadap objek jaminan yang telah dilakukan oleh Tergugat II. Selanjutnya Turut Tergugat II tegaskan kembali pelelangan pertama yang dilakukan oleh Turut Tergugat II melalui KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan lelang No. 3258.A-AUC-09.2024 dan No. 3258.B-AUC-09.2024 tanggal 2 September 2024, pelaksanaan lelang akan dilakukan *pada tanggal 1 Oktober 2024* dengan hasil tidak laku terjual karena Tidak Ada Penawaran/Peminat (TAP) berdasarkan Risalah lelang No. 857/10.03/2024-01 tanggal 1 Oktober 2024 dan *bukan pada tanggal 25 Februari 2025* sebagaimana dalil Penggugat.

29. Bahwa tindakan Penggugat yang telah memohon sita persamaan terhadap objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirto seperti halnya dengan sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap aset milik Tergugat yang *telah dibebani dengan Hak Tanggungan*.

30. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir Dan Sita :

31. Pasal 34 :

Sita tidak dapat dilakukan terhadap hak atas tanah yang :

- a. Merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;*
- b. Dibebani Hak Tanggungan; atau*
- c. Telah terpasang sita atas suatu perkara atau obyek perkara yang sedang dipasang Hak Tanggungan.*

32. Kemudian sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan :



“Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada bank rakyat indonesia cabang gresik tidak dapat dikenakan sita jaminan (conservatoir beslag)”.

33. Bahwa selanjutnya mengenai tuntutan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet maupun Peninjauan Kembali (*uit voorbaar bij voorraad*) juga harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang *Putusan Serta Merta dan Provisionil*.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas **Turut Tergugat III** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 30 Mei 2025 secara e-litigasi, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini.
2. Gugatan Salah Alamat (*error in persona*)

Dalam perkara *a quo* terbukti bahwa Gugatan Penggugat salah alamat, karena Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tidak berkaitan atau berurusan langsung dengan pokok permasalahan atau sengketa dalam perkara tersebut, dan jelas tidak ada kesalahan secara perdata (maupun administrasi) yang dilakukan oleh Badan



Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap obyek perkara,

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat hanya mengada-ada jelas salah alamat dan tanpa alasan cenderung tidak berdasar hukum menarik Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan salah alamat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

3. Gugatan Kabur (*obscur libel*)

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tidak menyebutkan apa yang menjadi kesalahan dari Turut Tergugat III, terlebih lagi Penggugat sama sekali tidak mendalilkan alasannya dalam menarik Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai Pihak. Penggugat juga tidak menyebutkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung maupun peraturan perundang-undangan terkait letak kesalahan dari Turut Tergugat III yang merugikan Penggugat;
- b. Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III, Penggugat hanya menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat lainnya dalam dalil – dalil gugatannya, padahal syarat formil suatu gugatan adalah adanya perselisihan antara para pihak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni putusan MA-RI nomor. 4.K./Sip/1958, Tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan bahwa syarat formil gugatan yang menjadi Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak, sayangnya Penggugat tidak dapat menjelaskan adanya perselisihan atau minimal hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III;
- c. Bahwa ketidakjelasan letak bidang tanah tersebut membuat gugatan semakin kabur karena tidak jelasnya batas-batas bidang tanah yang menjadi objek perkara dapat mengakibatkan tercederainya asas kepastian hukum;
- d. Bahwa mengenai hal letak tanah dan batas-batas bidang tanah sebagaimana dijelaskan di atas, apabila merujuk Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan “*bila tidak jelas letak/batas-batas tanah*



sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”, seharusnya gugatan tidak dapat diterima bila tidak jelas letak tanah dan batas-batasnya (niet ontvankelijk verklaard)

4. Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri

a. Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena terdapat petitum yang merupakan kewenangan dari dengan *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara* untuk memerintahkan kepada instansi (dalam hal ini Turut Tergugat III) untuk tidak melaksanakan proses balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3435/Kutisari sebelum memperoleh hukum tetap sebagaimana Petitum Gugatan Point 5 halaman 5, petitum Penggugat nyata menuntut majelis hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat III untuk melakukan tindakan administratif selaku instansi. Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan instansi melakukan tindakan administratif.

b. Gugatan Penggugat dari konteks uraian petitum sebagaimana diuraikan oleh Turut Tergugat III diatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur demikian :

- Pasal 47 mengatur demikian : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

- Pasal 50 mengatur demikian : Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat Pertama

sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan pengaturan demikian :

- Pasal 1 ayat (4) mengatur bahwa : "*Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa : "*Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*"
- Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa : "*Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*"

Disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah *Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana penjelasan umum alinea ke-5 yang menyatakan bahwa "Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak sebatas mengadili Sengketa Tata Usaha Negara."*

Di dalam konsiderans menimbang huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige*

Halaman 44 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dimaksud dengan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut sebagai Tindakan adalah Perbuatan Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, kriteria untuk dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan Pemerintahan adalah adanya :

- a) Perbuatan;
 - b) Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
 - c) Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
 - d) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Administrasi, Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam hal mengambil Keputusan dan/atau tindakan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut terdapat dua produk Pejabat Pemerintahan yaitu Keputusan dan Tindakan, dalam konteks ini peraturan perundang-undangan telah memberi pilihan sesuai dengan karakteristik obyek sengketa yang dipermasalahkan berupa keputusan tertulis maka tersedia instrumen gugatan biasa sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal



1 angka 9 jo Pasal 1 angka 10 UU Peratun dan Pasal 1 angka 7 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), namun jika obyek yang dipermasalahkan berupa tindakan pemerintahan maka tersedia gugatan tindakan pemerintahan/OOD (Pasal 1 angka 8 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA Nomor 2 Tahun 2019) dengan demikian untuk obyek sengketa dalam perkara ini yang berupa tindakan pemerintahan berupa penerbitan sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III sudah jelas masuk kategori "perbuatan" sehingga sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan melanggar hukum oleh pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam konteks perkara ini perlu ditekankan lagi bahwa apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum angka 3 dan 5 untuk menyatakan bahwa para pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah tanah dan bangunan berdasarkan Akta Jual Beli No. 80/1973 pada tanggal 3 Mei 1973 atas tanah bekas yasan, mengenai hal ini secara jelas dan gamblang dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa yang mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Pemerintah dan menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional.

sedangkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan pengaturan demikian : "Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. "

- b. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, ditentukan hal demikian :
- a) Kriteria Sengketa TUN dan Perdata



Untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa perdata (kepemilikan) kriterianya :

- 1) Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan TUN, maka merupakan sengketa TUN,
- 2) Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau
- 3) Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
- 4) Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN

dan Sema Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Nomor 2 point a mengatur hal demikian bahwa : *Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);*

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan hormat disampaikan jawaban dalam pokok perkara dan Turut Tergugat III mohon segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa mengenai objek perkara yang menjadi pokok permasalahan perkara ini dapat kami jelaskan, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3435/Kelurahan Kutisari, Pemilik terakhir tercatat atas nama atas nama Rusilowati Handojo;
3. Bahwa karena batas-batas bidang tanah objek perkara tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan, maka sita jaminan seharusnya tidak dilakukan karena berkaitan dengan keputusan hukum.



4. Bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat yang otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- 2) Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- 3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV.
- 6) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- 7) Gugatan sengketa mengenai *bezitrecht*.

Dalam gugatan Penggugat, obyek perkara *a quo* yang dipermasalahkan terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 3435/Kelurahan Kutisari dengan pemegang hak terakhir atas nama Rusilowati Handojo, jelas bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara detail mengenai batas-batas objek perkara sehingga Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *a quo* seharusnya tidak dapat dikabulkan karena apabila dikabulkan dapat mencederai asas kepastian hukum.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Surabaya *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas **Turut Tergugat IV** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 02 Juni 2025 secara e-litigasi, sebagai berikut :

A. OBYEK PERKARA

- Sertipikat Hak Milik No. 392/ Desa Tunjungtirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Surat Ukur No. 00092/1990 tanggal 01/12/1999 Luas 562 m², atas nama PT. OKE ASSET INDONESIA;

B. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dengan adanya gugatan mengenai Obyek Sengketa *a quo* tersebut diatas maka Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.

2. Gugatan Penggugat Prematur (*Eksepsi Dilatoria*)

- Bahwa jika dilihat dari isi gugatan penggugat yang berisi mengenai gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak berhubungan dengan Turut Tergugat IV, maka untuk itu gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan prematur (*Eksepsi Dilatoria*) sehingga gugatan Penggugat masih terlalu dini jika harus mengikut sertakan Turut Tergugat IV menjadi para pihak dalam perkara *a quo*.
- Bahwa terhadap petitum penggugat point no. 5 yang menyatakan bahwa "*menghukum Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tidak melaksanakan proses balik nama kepada pihak ketiga sebelum perkara *aquo* memperoleh kekuatan hukum tetap*" yang pada kenyataannya sampai dengan hari ini tidak ada proses pendaftaran apapun terhadap obyek *a quo* atau belum terjadi pencatatan balik nama kepada pihak manapun. Oleh karena itu gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan prematur (*Eksepsi Dilatoria*) dimana gugatan Penggugat masih terlalu dini jika harus mengikut sertakan Turut Tergugat IV menjadi para pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengeluarkan Turut Tergugat IV dari perkara *a quo*.

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dasar dan alasan menarik Turut Tergugat IV dalam perkara ini tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), karena di dalam posita maupun petitum gugatannya, tidak terdapat satu dalil pun yang menyatakan Turut Tergugat IV telah melakukan kekeliruan ataupun mengungkapkan fakta-



fakta dimana Penggugat mempunyai kepentingan yang cukup untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Turut Tergugat IV. Oleh karena posita yang diajukan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup untuk dijadikan dasar petitum Penggugat kepada Turut Tergugat IV.

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IV secara tegas menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 392/Desa Tunjungtirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang Seluas 562 m2, dengan Surat Ukur Tanggal 1/12/1999, Nomor 00092/1990, Penerbitan Sertipikat pada Tanggal 16/02/2000 tercatat pertama kali atas nama ANIK SUMARTI.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22-02-2016 terjadi peralihan hak kepada RUSILOWATI HANDOJO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1017/2015 Tanggal 29-12-2015 yang dibuat oleh Budhi Santosa, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Malang.
4. Bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa dilakukan pencatatan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 03179/2018 atas nama PT Bank Commonwealth berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 372/2018 Tanggal 06/06/2018 yang dibuat dihadapan Budhi Santosa S.H.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14-10-2019 terhadap objek sengketa dilakukan pencatatan Hak Tanggungan Peringkat Kedua Nomor 06125/2019 atas nama PT Bank Commonwealth berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 077/2019 Tanggal 04/09/2019 yang dibuat dihadapan Shepta Priyambodo.
6. Bahwa terhadap pencatatan Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 392/Desa Tunjungtirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yang telah diuraikan di atas telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Pasal 13

- (1) *Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.*



- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.
- (3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Tanggal buku-tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku-tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
- (5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah Hak Tanggungan sebagai mana dimaksud pada ayat (4)."

Jo Pasal 14

- "(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- (3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.
- (4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)



dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

(5) Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.”

7. Bahwa kemudian terhadap objek sengketa telah dilakukan pendaftaran Cessie berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hutang (CESSIE) Nomor 49 Tanggal 25/02/2021 atas nama PT Oke Asset Indonesia yang dibuat dihadapan Doktor Kemas Anriz Nazarudin Halim, S.H., M.H., M.Kn. Pencatatan cessie atas obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan,

Pasal 16

“(1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru.

(2) Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor Pertanahan.

(3) Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan mencatatnya pada buku-tanah Hak Tanggungan dan buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.

(4) Tanggal pencatatan pada buku-tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, catatan itu diberi bertanggal hari kerja berikutnya.

(5) Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada hari tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”



Jo Pasal 53 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 53

“Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah serta sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan dan pada buku tanah serta sertifikat yang dibebani berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin karena cessie, subrogasi, pewarisan atau penggabungan serta peleburan perseroan.”

Jo Pasal 121 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah

Pasal 121

(1) *Permohonan pendaftaran peralihan Hak Tanggungan diajukan oleh kreditor baru sebagai pemegang Hak Tanggungan yang baru dengan menyampaikan :*

a. sertipikat Hak Tanggungan;

b. surat tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan berupa:

1) akta cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut;

2) akta subrogasi atau akta otentik yang menyatakan adanya subrogasi tersebut;

3) bukti pewarisan, atau

4) bukti penggabungan/peleburan perseroan atau koperasi;

c. identitas pemohon dan atau surat kuasa tertulis apabila permohonan pendaftaran tersebut diajukan oleh pihak lain.

(2) *Apabila sertipikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan disimpan oleh pemegang Hak Tanggungan, sertipikat tersebut juga dilampirkan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(3) *Pendaftaran peralihan Hak Tanggungan dilakukan dengan mencatat peralihan tersebut dalam buku tanah dan sertipikat Hak Tanggungan, pada halaman perubahan yang telah disediakan dan dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan, dan dalam*



buku tanah hak yang dibebani serta, apabila sertifikat hak yang dibebani tersebut dilampirkan, pada sertifikat tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Turut Tergugat IV berwenang untuk melakukan pencatatan terhadap beralihnya piutang berdasarkan Hak Tanggungan karena cessie dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Turut Tergugat IV tidak mempunyai kewenangan Terhadap kebenaran materiil muatan pada Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 49 Tanggal 25-02-2021 seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa,

Pasal 1

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Bahwa dari segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, kami selaku Kuasa Hukum Turut Tergugat IV mohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara No. 249/Pdt.G/2025/PN SBY berkenan memutus :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya dan menolak dalil-dalil dari Penggugat untuk seluruhnya karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat IV;
2. Mengeluarkan Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil jawaban Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.
3. Menolak dalil-dalil dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV selanjutnya pihak Penggugat



mengajukan Replik secara e-litigasi dan atas replik Penggugat selanjutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengajukan duplik secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena **Turut Tergugat III didalam jawabannya** mengajukan eksepsi tentang **Kompetensi Absolut**, maka atas eksepsi tersebut telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 28 Juli 2025 yang Amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Kompetensi Absolut Kuasa Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya **Penggugat** mengajukan bukti – bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy copy dari copy kwitansi penyerahan uang modal usaha dari Rizka Kusuma Wardana (Penggugat) kepada Rosilowati Handojo (Tergugat). Terdapat 3 tahapan penyerahan uang modal usaha : Tahap I sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 03 Januari 2018, Tahap II sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2018, Tahap III sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) tertanggal 27 Januari 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy copy dari copy kwitansi pengembalian sebagian uang modal usaha dari Rosilowati Handojo (Tergugat) kepada Rizka Kusuma Wardana (Penggugat) sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Februari 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy copy dari copy surat jaminan Sertifikat Hak Milik No.335/Kutisari Luas 300 M2 yang terletak di Jalan Kutisari Kecamatan Rungkut Surabaya atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy copy dari copy surat Jaminan Sertifikat Hak Milik No.392/Singosari Luas 562 M2 yang terletak di Desa Tunjungtirta, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat), diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya **Turut Tergugat I** mengajukan bukti awal, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 25 April 2018 yang dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti TT.1-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 89 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Evy Retno Budiary, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti TT.1-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3435 Kelurahan Kutisari terletak di Komplek Perumahan Kutisari Indah Utara Jalan Kutisari Indah Utara IV Nomor 57 Kota Surabaya terdaftar atas nama **Rusilowati Handojo**, diberi tanda bukti TT.1-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No.02991/2018 tanggal 28 Juni 2018 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No.68/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Hendrita Vira Yona, S.H., PPAT di Kota Surabaya, diberi tanda bukti TT.1-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Kedua No. 04909/2019 tanggal 5 November 2019 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Kedua No. 84/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Christiana Eka Setyawardhani, SH., PPAT di Kota Surabaya, diberi tanda bukti TT.1-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 392/Desa Tunjungtirta, terletak di Jalan Raya Perusahaan No.24, Singosari, Malang terdaftar atas nama *Rusilowati Handojo*, diberi tanda bukti TT.1-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 3179/2018 tanggal 31 Juli 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 372/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Budhi Santosa, SH., PPAT di Kabupaten Malang, diberi tanda bukti TT.1-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Kedua No. 6125/2019 tanggal 14 October 2019 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Kedua No. 077/2019 tanggal 4 September 2019 yang dibuat dihadapan Shepta Priyambodo, SH.M.Kn., PPAT di Kabupaten Malang, diberi tanda bukti TT.1-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor 2564/FE/IX/PTBC/2019 tanggal 16 September 2019, Perihal : Surat Peringatan I (Pertama), Diberi tanda bukti TT.1-9;

Halaman 56 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor 2625/FE/IX/PTBC/2019 tanggal 24 September 2019, Perihal : Surat Peringatan II (Kedua), diberi tanda bukti TT.1-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Nomor 2738/FE/X/PTBC/2019 tanggal 4 Oktober 2019, Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga/Terakhir), diberi tanda bukti TT.1-11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pengalihan Piutang (Cessie) No. 49 tanggal 25 Februari 2021 yang dihadapan Dr.K. Anriz Nazaruddin Halim, SH., MH., M.Kn. Notaris di Jakarta diberi tanda bukti TT.1-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Surat No. 088/CR-ER/II/PTBC/2021 tanggal 25 Februari 2021, Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Piutang, diberi tanda bukti TT.1-13;
14. Fotocopy dari fotocopy Surat No. 553/CRU-ER/XII/PTBC/2021 tanggal 14 Desember 2021, Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Piutang, diberi tanda bukti TT.1-14;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti TT.1-1 sampai dengan TT.1-11, TT.1-13, TT.1-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya **Turut Tergugat II** mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pengalihan Piutang (Cessie) No. 49 tanggal 25 Februari 2021 yang dihadapan Dr.K. Anriz Nazaruddin Halim, SH., MH., M.Kn. Notaris di Jakarta diberi tanda bukti TT.2-1;
2. Copy dari Copy Surat No. 166-SAM-03.2021 tanggal 5 Maret 2021, Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Piutang diberi tanda bukti TT.2-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 25 April 2018 yang dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, SH.,MH., Notaris di Surabaya diberi tanda bukti TT.2-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kredit Nomor 89 tanggal tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, SH.,MH., Notaris di Surabaya diberi tanda bukti TT.2-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3435/Kelurahan Kutisari, terletak di Komplek Perumahan Kutisari Indah Utara, Jalan Kutisari Indah Utara IV Nomor 57, Surabaya terdaftar atas nama *Rusilowati Handojo*, diberi tanda bukti TT.2-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 02991/2018 tanggal 28 Juni 2018 jo. Akta Pemberian Hak

Halaman 57 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 68/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Hendrita Vira Yona, SH., PPAT di Kota Surabaya diberi tanda bukti TT.2-6

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat kedua No. 04909/2019 tanggal 5 November 2019 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Kedua No. 84/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Christiana Eka Setyawardhani, SH., PPAT di Kota Surabaya diberi tanda bukti TT.2-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 392/Desa Tunjungtirta, terletak di Jalan Raya Perusahaan No.24, Singosari, Malang terdaftar atas nama *Rusilowati Handojo* diberi tanda bukti TT.2-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 3179/2018 tanggal 31 Juli 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 372/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Budhi Santosa, SH., PPAT di Kabupaten Malang diberi tanda bukti TT.2-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat kedua No. 6125/2019 tanggal 14 October 2019 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Kedua No. 077/2019 tanggal 4 September 2019 yang dibuat dihadapan Shepta Priyambodo, SH.M.Kn., PPAT di Kabupaten Malang diberi tanda bukti TT.2-10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor 535-SAM-05.2021 tanggal 4 Juni 2021, Perihal : Surat Peringatan I (Satu) diberi tanda bukti TT.2-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor 611-SAM-06.2021 tanggal 14 Juni 2021, Perihal : Surat Peringatan II (Dua) diberi tanda bukti TT.2-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor 687-SAM-06.2021 tanggal 28 Juni 2021, Perihal : Surat Peringatan III (Tiga) diberi tanda bukti TT.2-13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Surat No.3258.A-AUC-09.2024, perihal pemberitahuan lelang pada tanggal 2 September 2024 diberi tanda bukti TT.2-14;
15. Fotocopy dari Fotocopy surat No.3258.B-AUC-09.2024, perihal pemberitahuan lelang pada tanggal 2 September 2024 diberi tanda bukti TT.2-15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Risalah Lelang No.857/10.03/2024-01 tanggal 1 Oktober 2024 diberi tanda bukti TT.2-16;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Kecuali bukti TT.2-2 berupa copy dari copy, bukti TT.2-9

Halaman 58 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan TT.2-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya **Turut Tergugat III** mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Print Out Hasil tangkapan Layar aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Buku Tanah Digital Hak Milik No.3435/Kel.Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya Pemegang Hak atas nama Nyonya Rusilowati Handojo (Tergugat). Hasil Print Out Buku Tanah Digital ini bersumber dari <https://aplikasi.atrbpn.go.id> / dokumen / tekstual / DokumenHak / HakAtasTanah, diberi tanda bukti TT.III-1;

Fotokopi bukti surat TT.III-1 tersebut bermeterai cukup, dan berupa fotokopi dari Print Out tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya **Turut Tergugat IV** mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor00392/Tanjung Tirto, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, diberi tanda bukti TT.IV-1;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 maupun Turut Tergugat 4 telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas pokok perkara Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV masing -masing didalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi TuruT Tergugat I Dan Turut Tergugat II

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Menggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya Perjanjian Kerjasama berupa pemberian pinjaman modal dari Penggugat kepada Tergugat dan terjadinya peristiwa wanprestasi (ingkar jani) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang kemudian menimbulkan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut permasalahan kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat yang sama sekali *tidak ada keterkaitan atau keterlibatan peran* dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga jelas Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan sama sekali *tidak mempunyai hubungan hukum* dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata disebutkan "*perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*", hal tersebut merupakan implementasi dari asas personalitas dalam perjanjian, yaitu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang menyepakatinya dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga selain itu, ternyata Penggugat juga *tidak mempunyai keterkaitan hukum* dengan objek Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirlo, terletak di Jalan Raya Perusahaan Nomor: 24, Singosari, Malang atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) karena terhadap objek tersebut tidak pernah dilakukan pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan oleh Penggugat, sehingga secara hukum adalah *bukan jaminan* pada Penggugat, dan menurut pengakuan Penggugat justru objek tersebut telah dijaminakan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I untuk mendapatkan fasilitas kredit tambahan dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan, maka dalam hal ini Penggugat *tidak mempunyai legal standing* untuk menggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II baik dari sisi pihaknya maupun terkait objek yang disengketakan.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Mengikutsertakan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang Sebagai Pihak Dalam Perkara Gugatan Aquo.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan dan tuntutan/permohonan Penggugat tersebut diatas, jelas pada dasarnya Penggugat telah keberatan dan meminta untuk menghentikan proses pelelangan terhadap objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) dan

Halaman 60 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tunjungtirto, Singosari, Kabupaten Malang atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) yang telah dilakukan oleh Tergugat II melalui perantaraan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang, sehingga untuk memperjelas duduk perkara dan kelengkapan para pihak seharusnya Penggugat mengikutsertakan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara gugatan aquo.

Bahwa dengan Penggugat tidak mengikutsertakan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara gugatan aquo, maka mengakibatkan *gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium)* dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard)*.

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Penggugat seharusnya mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi dan bukan Gugatan Wanprestasi.

Bahwa pada dasarnya Penggugat telah keberatan dan meminta untuk menghentikan proses pelelangan terhadap objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3435/Kutisari, terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 392/Desa Tanjungtirto, Singosari, Kabupaten Malang atas nama Rusilowati Handojo (Tergugat) yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II melalui perantaraan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang, dimana sampai dengan saat ini pelelangan terhadap objek jaminan milik Tergugat *belum terlaksana (belum laku terjual)*, sehingga keberatan terhadap pelelangan tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk *Perlawanan terhadap eksekusi dan bukan berupa gugatan wanprestasi*.

- b. Penggugat telah menggabungkan/mencampuradukan antara Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa sesuai kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam menetapkan dasar hukum (*rechtelijkegrond*) suatu gugatan *tidak dapat menggabungkan/ mencampuradukkan* antara gugatan wanprestasi (*ingkar janji*) dan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) karena keduanya memiliki dasar gugatan yang berbeda dan karakteristik masing-masing dalam hal tuntutan ganti kerugian, dimana ruang lingkup kerugian (*damages*) dalam perbuatan melawan hukum



memiliki dimensi yang berbeda dengan wanprestasi karena batasan tuntutan pada wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya. Sedangkan kerugian immaterial menurut terminologi hukum (P.P.M.Ranuhandoka, B.A) diartikan "*tidak bisa dibuktikan*", sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immateriil menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan". Oleh karena itu, *substansi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum seharusnya diajukan terpisah/tersendiri.*

Eksepsi Turut Tergugat III :

1. Gugatan Salah Alamat (*error in persona*)

Dalam perkara a quo terbukti bahwa Gugatan Penggugat salah alamat, karena Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tidak berkaitan atau berurusan langsung dengan pokok permasalahan atau sengketa dalam perkara tersebut, dan jelas tidak ada kesalahan secara perdata (maupun administrasi) yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap obyek perkara,

2. Gugatan Kabur (*obscur libel*)

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tidak menyebutkan apa yang menjadi kesalahan dari Turut Tergugat III, terlebih lagi Penggugat sama sekali tidak mendalilkan alasannya dalam menarik Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai Pihak. Penggugat juga tidak menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III, Penggugat hanya menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat lainnya



dalam dalil – dalil gugatannya, padahal syarat formil suatu gugatan adalah adanya perselisihan antara para pihak;

- b. Bahwa ketidakjelasan letak bidang tanah tersebut membuat gugatan semakin kabur karena tidak jelasnya batas-batas bidang tanah yang menjadi objek perkara dapat mengakibatkan tercederainya asas kepastian hukum;

Eksepsi Turut Tergugat IV :

1. Gugatan Penggugat Prematur (*Eksepsi Dilatoria*)

Bahwa jika dilihat dari isi gugatan penggugat yang berisi mengenai gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak berhubungan dengan Turut Tergugat IV, maka untuk itu gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan prematur (*Eksepsi Dilatoria*) sehingga gugatan Penggugat masih terlalu dini jika harus mengikut sertakan Turut Tergugat IV menjadi para pihak dalam perkara *a quo*.

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dasar dan alasan menarik Turut Tergugat IV dalam perkara ini tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), karena di dalam posita maupun petitum gugatannya, tidak terdapat satu dalil pun yang menyatakan Turut Tergugat IV telah melakukan kekeliruan ataupun mengungkapkan fakta-fakta dimana Penggugat mempunyai kepentingan yang cukup untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Turut Tergugat IV. Oleh karena posita yang diajukan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup untuk dijadikan dasar petitum Penggugat kepada Turut Tergugat IV.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III dan IV tersebut diatas, setelah majelis hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, jawaban Para Turut Tergugat serta replik dan duplik yang diajukan oleh Para Pihak mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap materi eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing Untuk Menggugat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Mengikutsertakan KPKNL Surabaya dan KPKNL Malang Sebagai Pihak Dalam Perkara Gugatan Aquo terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa adalah merupakan hak sepenuhnya penggugat untuk menentukan siapa saja untuk dijadikan sebagai pihak tergugat maupun turut tergugat dalam



suatu perkara karena dianggap telah merugikan kepentingannya baik yang dianggap secara langsung memiliki hubungan hukum dengan penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu dalam suatu perkara perdata gugatan selain pihak penggugat ada juga yang didudukkan sebagai pihak tergugat dan sebagai pihak turut tergugat hal tersebut disesuaikan dengan kapasitas hukumnya dalam perkara tersebut, selanjutnya terkait ada/tidaknya hubungan hukum antara penggugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hal tersebut apakah Penggugat mempunyai dasar hukum sebagai alas hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan hal tersebut baru dapat diketahui pada saat pemeriksaan di persidangan peristiwa atau fakta yang menjadi dasar adanya hubungan hukum dan alas hak penggugat dalam mengajukan perkara in casu, yang berarti telah memasuki materi pokok perkara berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Turut Tergugat I dan II poin 1 dan 2 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak, selanjutnya terhadap eksepsi Turut Tergugat I dan II poin 3 yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan bahwa seharusnya yang diajukan penggugat adalah perlawanan bukan gugatan, selain itu penggugat mengajukan gugatan wanprestasi tetapi mengajukan tuntutan imateriil sehingga penggugat mencampuradukan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terhadap eksepsi tersebut bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan penggugat secara cermat, majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat dalam perkara aquo adalah adanya perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat kemudian tergugat dianggap telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang diperjanjikan berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai sudah tepat apabila penggugat mengajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan, karena meskipun ada petitum gugatan untuk menghentikan proses lelang yang dilakukan oleh turut tergugat namun pelaksanaan lelang tersebut bukan dalam rangka melaksanakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya terkait materi eksepsi bahwa dalam posita dan petitum gugatan penggugat ada permintaan ganti rugi imateriil yang seharusnya merupakan ranah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada larangan untuk mengajukan permohonan ganti rugi imateriil didalam gugatan wanprestasi oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat dipandang adanya penggabungan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, selain itu untuk menentukan kualifikasi perbuatan peristiwa hukumnya didalam suatu gugatan apakah merupakan perbuatan melawan hukum ataukah



wanprestasi adalah sepenuhnya merupakan hak penggugat oleh karena itu tidak tepat dikemukakan sebagai suatu eksepsi,, berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi turut tergugat I dan II poin 3 tidak beralasan hukum oleh karena patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III yang menyatakan gugatan penggugat salah alamat (*error in persona*) karena Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Surabaya II tidak berkaitan atau berurusan langsung dengan pokok permasalahan atau sengketa dalam perkara tersebut, terhadap materi eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terkait apakah Turut Tergugat III ada atau tidaknya hubungan dengan pokok permasalahan gugatan yang diajukan oleh penggugat hal tersebut baru dapat diketahui pada saat pemeriksaan di persidangan peristiwa atau fakta yang menjadi dasar adanya hubungan hukum dan menarik Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara in casu, yang berarti telah memasuki materi pokok perkara, selanjutnya terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tidak menyebutkan apa yang menjadi kesalahan dari Turut Tergugat III, dan juga tidak menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III, serta ketidakjelasan letak bidang tanah tersebut membuat gugatan semakin kabur karena tidak jelasnya batas-batas bidang tanah yang menjadi objek perkara dapat mengakibatkan tercederainya asas kepastian hukum terhadap alasan eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa materi gugatan penggugat sudah cukup jelas dan tidak kabur, terkait bahwa terkait ada tidaknya hubungan hukum antara penggugat dengan turut tergugat III majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan terkait materi eksepsi bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tanah terhadap hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa/obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara aquo adalah mengenai gugatan wanprestasi atas pelaksanaan suatu Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, meskipun didalam petitum gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas tanah milik Tergugat maka menurut majelis hakim tidak ada kewajiban penggugat untuk mencantumkan batas-batas tanahnya didalam gugatannya, selain itu oleh karena didalam dalil posita maupun petitumnya gugatannya penggugat juga telah menyebutkan sertifikat hak milik beserta nomornya atas tanah yang dimohonkan sita jaminan tersebut, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya didalam sertifikat tersebut telah memuat luas dan batas-batasnya, sehingga dengan tidak mencantumkan luas maupun batas-batas tanah dalam posita maupun petitum gugatannya hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas dengan demikian eksepsi Turut Tergugat III tidak beralasan hukum oleh karena itu patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi Turut Tergugat IV yang menyatakan gugatan Penggugat prematur (*Eksepsi Dilatoria*) dengan alasan gugatan penggugat yang berisi mengenai gugatan Wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak berhubungan dengan Turut Tergugat IV, maka untuk itu gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan prematur (*Eksepsi Dilatoria*) sehingga gugatan Penggugat masih terlalu dini jika harus mengikut sertakan Turut Tergugat IV menjadi para pihak dalam perkara *a quo*, selain itu gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena di dalam posita maupun petitum gugatannya, tidak terdapat satu dalil pun yang menyatakan Turut Tergugat IV telah melakukan kekeliruan ataupun mengungkapkan fakta-fakta dimana Penggugat mempunyai kepentingan yang cukup untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Turut Tergugat IV tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa didalam dalil gugatan penggugat poin 11 telah cukup jelas menguraikan hubungan hukum Turut Tergugat IV dalam perkara *aquo* terkait kebenaran dalil penggugat tersebut hal tersebut masuk dalam ranah pembuktian yang merupakan materi pokok perkara yang baru dapat diketahui pada saat pemeriksaan di persidangan peristiwa atau fakta yang menjadi dasar adanya hubungan hukum dan alas hak penggugat dalam mengajukan perkara *aquo* berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi turut tergugat IV tidak beralasan hukum oleh karena patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dinyatakan ditolak seluruhnya .

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah mitra kerja dan sekaligus teman dekat, dimana Penggugat sebagai pemberi modal yang dibuatkan PERJANJIAN KERJASAMA

Halaman 66 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman modal dan Pembiayaan keperluan pengadaan material bangunan dan sekaligus untuk pembangunan 2 (dua) rumah untuk tempat tinggal tanggal 03 Januari 2018, dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dijanjikan untuk diberikan keuntungan dari uang dipinjam Tergugat sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 10 dengan juga akan diberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo, dan Penggugat sangat tertarik karena penanaman modal sudah dilakukan sejak ditandatanganinya PERJANJIAN KERJA tanggal 03 Januari 2018 dan benar tanggal 10 diberikan keuntungan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya kemudian sekiranya bulan April 2018, Tergugat meminjam kembali Sertipikat Hak Milik Nomor : 3435/Kutisari, luas 300 M², terletak di Kel. Kutisari, Kec. Rungkut atas nama Rusilowati Handojo, yang dijadikan jaminan Penggugat yang katanya akan dijaminakan kepada Turut Tergugat I untuk mendapat fasilitas kredit tambahan, dengan menggantikan dan memberikan Copy Legalisir Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Perusahaan Nomor : 24, Singosari, Malang, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 392/Desa Tunjungtirta, agar Penggugat tetap mendapat pegangan (jaminan) atas kewajibannya Tergugat, pada saat PERJANJIAN KERJA dibuat dan ditandatangani, Penggugat telah menyerahkan keseluruhan modal usaha sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Penggugat pada saat memberikan modal usaha juga telah diberikan keuntungan oleh Tergugat senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi keuntungan tersebut tidak diberikan tiap bulannya melainkan diberikan 3 (tiga) bulan sekali, dan terbukti Tergugat telah dalam keadaan lalai dan tidak mematuhi PERJANJIAN KERJA tanggal 03 Januari 2018 yang dibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya Penggugat melalui kuasa Penggugat telah memberikan Teguran / Peringatan agar Tergugat segera merealisasikan membayar keuntungan yang tidak dibayarkan sejak bulan Oktober 2018 dan pengembalian modal usaha, pada kenyataannya setelah perjanjian berakhir pada 05 Januari 2019, Tergugat tidak segera mengembalikan uang modal usaha yang telah diberikan oleh Penggugat, kemudian sekiranya tahun 2021 Penggugat kembali meminta untuk mengembalikan modal usaha beserta keuntungan yang harus diberikan, akan tetapi dengan alasan adanya Covid 19 dan usaha Tergugat berhenti dan tidak berjalan lagi karena adanya

Halaman 67 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan aktivitas, usahanya dibidang Garmen juga terkena dampak Covid 19 , bahwa dengan adanya kebutuhan Penggugat yang sangat mendesak pada waktu itu, pada tanggal 23 Febuari 2023 Tergugat telah mengembalikan sebagian modal usaha Penggugat sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), itu pun hanya pengembalian sebagian modal dan Penggugat tidak lagi diberikan keuntungan, Tergugat setelah diberikan teguran / peringatan bukannya menyelesaikan kewajibannya dan atau mengembalikan modal Penggugat, akan tetapi pandemi dijadikan alasan tidak memenuhi kewajibannya, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan sisa modal usaha Penggugat senilai Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bunga denda setiap keterlambatan memenuhi kewajiban apabila ditotal keseluruhan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara dan patut maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya untuk membantah dalil pokok gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan penggugat tersebut diatas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan dalil sangkalan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi hubungan hukum hutang piutang antara Tergugat selaku Debitur dengan Turut Tergugat I selaku Kreditur/Bank dalam hal pemberian fasilitas kredit berupa :

- a. Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (*Home Refinancing*) sebesar Rp. 11.357.000.000 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 25 April 2018 yang dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, SH.,MH., Notaris di Surabaya.
- b. Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (*Home Refinancing*) sebesar Rp. 5.520.000.000 (lima milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 89 tanggal tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, SH.,MH., Notaris di Surabaya.

(Selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit")

Bahwa untuk menjamin pemenuhan pembayaran dan pengembalian atas fasilitas kredit tersebut, Tergugat telah memberikan jaminan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah berikut bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3036/Kelurahan Jemur Wonosari, yang terletak di Perumahan Jemursari Utara III, Jalan Jemursari Utara III Nomor 5, Surabaya terdaftar atas nama *Leonardo Wijaya Handojo* yang telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 2819/2018 tanggal 21 Juni 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 242/2018 tanggal 25 April 2018 yang dibuat di hadapan Evy Retno Budiarty, SH.,MH., PPAT di Kota Surabaya.
- b. Sebidang tanah berikut bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3435/Kelurahan Kutisari, terletak di Komplek Perumahan Kutisari Indah Utara, Jalan Kutisari Indah Utara IV Nomor 57, Surabaya terdaftar atas nama *Rusilowati Handojo* yang telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 2991/2018 tanggal 28 Juni 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 68/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Hendrita Vira Yona, SH., PPAT di Kota Surabaya dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat kedua No. 04909/2019 tanggal 5 November 2019 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Kedua No. 84/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Christiana Eka Setyawardhani, SH., PPAT di Kota Surabaya.
- c. Sebidang tanah berikut bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2666/Kelurahan Kutisari, terletak di Komplek Perumahan Kutisari Indah Utara, Jalan Kutisari Indah Utara IX Nomor 12, Surabaya terdaftar atas nama *Sisca Oktavia Wijaya Handojo* yang telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 02784/2018 tanggal 21 Juni 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 69/2018 tanggal 7 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Hendrita Vira Yona, SH., PPAT di Kota Surabaya.
- d. Sebidang tanah berikut bangunan diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 392/Desa Tunjungtirta, terletak di Jalan Raya Perusahaan No.24, Singosari, Malang terdaftar atas nama *Rusilowati Handojo* yang telah dibebani dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama No. 3179/2018 tanggal 31 Juli 2018 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Pertama No. 372/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Budhi Santosa, SH., PPAT di Kabupaten Malang dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat kedua No. 6125/2019 tanggal 14 October 2019 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat Kedua No. 077/2019

Halaman 69 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2019 yang dibuat dihadapan Shepta Priyambodo, SH.M.Kn., PPAT di Kabupaten Malang.

(Selanjutnya disebut "Objek Jaminan")

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019, Tergugat telah menarik salah satu obyek jaminan yaitu SHM No. 2666/Kelurahan Kutisari dengan cara melakukan pelunasan sebagian hutangnya kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 1.950.000.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang diikuti dengan penandatanganan Akta Syarat dan Ketentuan Khusus Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah No. 30 tanggal 8 Agustus 2019 dibuat dihadapan Siti Anggraeni Hapsari SH.,MH Notaris di Surabaya dan penandatanganan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit PT. Bank Commonwealth No. 29 tanggal 8 Agustus 2019 dibuat dihadapan Siti Anggraeni Hapsari SH.,MH Notaris di Surabaya.

Bahwa selanjutnya ternyata Tergugat telah lalai dalam melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya kepada Turut Tergugat I, maka kemudian Tergugat I telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Turut Tergugat I, sebagai berikut :

1. Surat Nomor 2564/FE/IX/PTBC/2019 tanggal 16 September 2019, Perihal : Surat Peringatan I (Pertama);
2. Surat Nomor 2625/FE/IX/PTBC/2019 tanggal 24 September 2019, Perihal : Surat Peringatan II (Kedua);
3. Surat Nomor 2738/FE/X/PTBC/2019 tanggal 4 Oktober 2019, Perihal: Surat Peringatan III (Ketiga/Terakhir);

Namun terbukti, Tergugat tetap saja tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Turut Tergugat I sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, dengan demikian, Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan *wanprestasi (ingkar janji)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata.

Bahwa dalam rangka untuk mengupayakan pengembalian hutang Tergugat, maka Turut Tergugat I telah menggunakan haknya berdasarkan Pasal 11.1 dan 11.3 Perjanjian Kredit dengan melakukan *pengalihan piutang (cessie)* atas hutang Tergugat kepada Turut Tergugat II berdasarkan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) No. 49 tanggal 25 Februari 2021 yang dihadapan Dr.K. Anriz Nazaruddin Halim, SH., MH., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah pula *diberitahukan* kepada Tergugat selaku Debitur melalui Surat No. 088/CR-ER/II/PTBC/2021 tanggal 25 Februari 2021, Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Piutang, sehingga pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan oleh

Halaman 70 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II tersebut *telah sah menurut hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (3) Perjanjian Kredit jo. Pasal 613 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bantahan atas dalil pokok perkara tersebut diatas Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat pernah mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I dan II dengan perkara nomor : 679/Pdt.G/2021/PN.Sby, nomor :207/Pdt.G/2021/PN.Sby dan Nomor 296/Pdt.G/2023/PN.Sby dengan putusan Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawabannya Turut Tergugat I dan II didalam pokok perkaranya mengajukan dalil bantahan terkait nebis in idem maka sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar gugatan penggugat dalam perkara aquo memiliki kesamaan dengan perkara-perkara yang disebutkan oleh Turut Tergugat I dan II tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bahwa meskipun dalam perkara ini Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan bukti atas putusan perkara yang dimaksud namun berdasarkan penelusuran majelis hakim pada aplikasi SIPP atas perkara nomor :679/Pdt.G/2021/PN.Sby, nomor :207/Pdt.G/2021/PN.Sby dan Nomor 296/Pdt.G/2023/PN.Sby, setelah majelis hakim membaca dan meneliti secara cermat atas perkara-perkara tersebut baik dari segi subyek hukum maupun obyek hukum telah ternyata baik subyek maupun obyeknya tidak memiliki kesamaan dengan perkara yang diajukan oleh penggugat oleh karena itu majelis hakim berpendapat gugatan penggugat dalam perkara incasu bukan merupakan pengulangan atas perkara-perkara 679/Pdt.G/2021/PN.Sby, nomor :207/Pdt.G/2021/PN.Sby dan Nomor 296/Pdt.G/2023/PN.Sby;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan penggugat tersebut diatas sekaligus mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Turut Tergugat, maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Turut Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Halaman 71 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah mengajukan surat bukti TT.1-1 s/d TT.1- 14;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah mengajukan surat bukti TT.2-1 s/d TT.2- 16;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah mengajukan surat bukti TT.III-1 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah mengajukan surat bukti TT.IV-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, yang apabila bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sekaligus petitum gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik melalui bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana petitum gugatan penggugat ke-1, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu satu persatu petitum gugatan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat poin 2 agar Tergugat dinyatakan Wanprestasi majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya penggugat telah mendalilkan adanya perjanjian kerjasama Penanaman modal dan Pembiayaan keperluan pengadaan material bangunan dan sekaligus untuk pembangunan 2 (dua) rumah untuk tempat tinggal antara ,penggugat dengan tergugat yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa foto kopi yang memuat tiga lembar kuitansi pemberian hutang dari penggugat kepada tergugat tahap I, tahap II dan tahap III masing-masing tertanggal 03 Januari 2018 sejumlah Rp.500.000,- tertanggal 10 Januari 2018 sejumlah Rp.500.000.000,- tertanggal 27 Januari 2018 sejumlah Rp.1.000.000.000,- dan surat bukti P-2 berupa foto kopi tanda terima pembayaran bayar cicilan hutang sejumlah Rp.750.000.000,- dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 23 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan bukti P- 2 tersebut majelis hakim menilai surat bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang benar telah mengadakan perjanjian Kerjasama Penanaman modal dan Pembiayaan keperluan pengadaan material bangunan dan sekaligus untuk pembangunan 2 (dua) rumah untuk tempat tinggal, melainkan hanya sebatas menerangkan adanya hubungan utang piutang antara penggugat dengan tergugat selain itu, surat bukti tersebut hanya berupa foto kopi saja tidak ditunjukkan yang aslinya dipersidangan oleh karena itu terkait dalil pokok gugatan penggugat yang menyatakan adanya perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat sebagaimana dalil positanya tersebut masih harus didukung dengan bukti yang lainnya, sedangkan surat bukti P-3 berupa foto kopi sertipikat hak milik nomor 3435 atas nama pemegang hak PT.OKE ASSET dan surat bukti P-4 berupa foto kopi sertipikat hak milik nomor : 392 atas nama pemegang hak PT.BANK COMMONWEALTH meskipun terhadap kedua sertipikat tersebut menurut dalil penggugat telah dijadikan jaminan dalam perjanjian kersama antara penggugat dengan tergugat tertanggal 03 Januari 2018, namun demikian oleh karena terkait adanya perjanjian Kerjasama Penanaman modal dan Pembiayaan keperluan pengadaan material bangunan dan sekaligus untuk pembangunan 2 (dua) rumah sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat didalam dalil gugatannya telah ternyata tidak didukung /dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat lainnya maka berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi MA RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa fotokopi suatu surat diserahkan salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata tidak ditunjukkan surat aslinya dan tanpa dikuatkan keterangan saksi serta alat bukti lainnya. Dalam keadaan demikian, fotokopi surat dimaksud menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam persidangan pengadilan. Dengan demikian terhadap dalil pokok gugatan penggugat terkait perjanjian Kerjasama Penanaman modal dan Pembiayaan keperluan pengadaan material bangunan dan sekaligus untuk pembangunan 2 (dua) rumah tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata penggugat tidak dapat membuktikan adanya perjanjian Kerjasama Penanaman modal dan Pembiayaan keperluan pengadaan material bangunan dan sekaligus untuk pembangunan 2 (dua) rumah antara penggugat dengan tergugat maka petitum gugatan

Halaman 73 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat poin 2 agar tergugat dinyatakan wanprestasi patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat poin 2 dinyatakan ditolak maka terhadap petitum lainnya yang pemenuhannya bergantung pada petitum 2 yang telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum gugatan Penggugat yang lainnya patut dinyatakan ditolak pula dengan demikian terhadap gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Para Turut Tergugat maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh para turut tergugat oleh karena dalil-dalil bantahan maupun surat-surat bukti yang diajukan tersebut relevansinya lebih menyangkut hubungan hukum antara tergugat dengan para turut tergugat dan gugatan penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka majelis hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah seperti yang tertera dalam amar putusan ini (Pasal 181 ayat 1 HIR);

Mengingat peraturan yang bersangkutan khususnya Pasal 1320 KUHPerdara, 1243 KUHPerdara, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Kristanto Haroan William Budi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga pada para pihak atau Kuasanya serta diberitahukan kepada Tergugat melalui surat tercatat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.,

Wiyanto, S.H., M.H.,

T.t.d

Antyo Harri Susetyo, S.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 296.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 60.000,00
5. Redaksi Sela	Rp 10.000,00
6. Materai Sela	Rp 10.000,00
7. Redaksi akhir	Rp 10.000,00
8. Materai akhir	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).